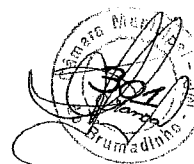




PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.460.000



CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI Nº 940/97

SUMÁRIO

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	PAG.
1 - Título I - Das Normas Gerais de Legislação Tributária	01 - 27
1.1 - Capítulo I	01 - 02
1.2 - Capítulo II - Da Obrigação Tributária	02 - 04
1.2.1 - Seção I - Das Modalidades	02
1.2.2 - Seção II - Do Fato Gerador	02
1.2.3 - Seção III - Dos Sujeitos de Obrigação Tributária	03
1.2.4 - Seção IV - De Capacidade Tributária	03
1.2.5 - Seção V - Da Moralidade	03 - 04
1.2.6 - Seção VI - Do Domicílio Tributário	04
1.3 - Capítulo III - Da Responsabilidade Tributária	04 - 07
1.3.1 - Seção I - Da Responsabilidade dos Sucessores	05
1.3.2 - Seção II - Da Responsabilidade de Terceiros	05 - 06
1.4 - Capítulo IV - Do Crédito Tributário	06 - 07
1.4.1 - Seção I - Das Disposições Gerais	06
1.4.2 - Seção II - Das Garantias e Privilégios	06 - 07
1.5 - Capítulo V - Da Constituição do Crédito Tributário	07 - 09
1.5.1 - Seção I - Do lançamento	07 - 08
1.5.2 - Seção II - Das Modalidades de lançamento	08 - 09
1.5.3 - Seção III - Das Alterações do Lançamento	09
1.6 - Capítulo VI - Da Suspensão do Crédito Tributário	09 - 11
1.6.1 - Seção I - Das Modalidades Gerais	10
1.6.2 - Seção II - Da Moratória	10 - 11
1.7 - Capítulo VII - De Extinção do Crédito Tributário	11 - 15
1.7.1 - Seção I - Das Modalidades	11 - 12
1.7.2 - Seção II - Do Pagamento	11 - 12
1.7.3 - Seção II - Da Restituição do Pagamento	12 - 13
1.7.4 - Seção IV - Das Demais Modalidades	13 - 14
1.8 - Capítulo VIII - Da Exclusão do Crédito Tributário	15 - 17
1.8.1 - Seção I - Das Modalidades	15
1.8.2 - Seção II - Da Isenção	15 - 16
1.8.3 - Seção III - Da Anistia	16 - 17
1.9 - Capítulo IX - Das Infrações e Penalidades	17 - 21
1.9.1 - Seção I - Das Disposições	17
1.9.2 - Seção II - Das Multas	17 - 20
1.9.3 - Seção III - Das Demais Penalidades	20
1.9.4 - Seção IV - Da Responsabilidade por Infrações	20 - 21
1.10 - Capítulo X - Da Administração Tributária	21 - 27
1.10.1 - Seção I - Do Fisco	21
1.10.2 - Seção II - Da Consulta	22
1.10.3 - Seção III - Dos Preços <i>Preços</i>	22
1.10.4 - Seção IV - Da Correção Monetária	22 - 23
1.10.5 - Seção V - Da Fiscalização	23 - 25
1.10.6 - Seção VI - Da Cobrança	25
1.10.7 - Seção VII - Da Dívida Ativa	25 - 26
1.10.8 - Seção VIII - Das Certidões Negativas	26 - 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

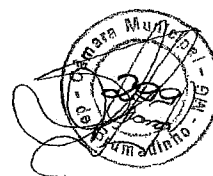
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.460.000



2 - Título II - Do Sistema Tributário	27 - 55
2.1 - Capítulo I - Da Escritura	27
2.2 - Capítulo II - Do Imposto Predial e Territorial Urbano	28
2.2.1 - Seção I - Da Incidência e dos Contribuintes	28
2.2.2 - Seção II - Do Cadastro Imobiliário Fiscal	28 - 29
2.2.3 - Seção III - Do Lançamento	29 - 30
2.2.4 - Seção IV - Da Imunidade e das Isenções	30 - 31
2.3 - Capítulo III - Do Imposto sobre Serviço	31 - 45
2.3.1 - Seção I - Da Incidência e dos Contribuintes	32 - 38
2.3.2 - Seção II - Do Cadastro de Contribuintes do Imposto	38
2.3.3 - Seção III - Da Base de Cálculo	39 - 40
2.3.4 - Seção IV - Do Arbitramento do Preço do Serviço	40 - 41
2.3.5 - Seção V - Do Cálculo por Estimativa	41
2.3.6 - Seção VI - Do Lançamento	41 - 42
2.3.7 - Seção VII - Do Documento Fiscal	42
2.3.8 - Seção VIII - Da Escritura Fiscal	42 - 43
2.3.9 - Seção IX - Da Fiscalização	43 - 44
2.3.10 - Seção X - Da Imunidade da Isenção e de Incidência	44
2.3.11 - Seção XI - Do Acordo e das Comperseções	44 - 45
2.4 - Capítulo IV - Dos Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" IPBI	45
2.4.1 - Seção Única	45
2.5 - Capítulo V - De Taxa de Expediente	45 - 49
2.5.1 - Seção I - Da Incidência e dos Contribuintes	45 - 46
2.5.2 - Seção II - Do Cálculo de Taxa	46
2.5.3 - Seção IV - Do Pagamento	46
2.5.4 - Seção IV - Da Isenção	46 - 47
2.6 - Capítulo VI - Das Taxas de Licença	47 - 49
2.6.1 - Seção I - Da Incidência e dos Contribuintes	47 - 48
2.6.2 - Seção II - Do Cálculo	48
2.6.3 - Seção III - Do Pagamento	48
2.6.4 - Seção IV - De Isenção e de não Isenção	48 - 49
2.7 - Capítulo VII - De Taxa de Serviços Urbanos	49 - 50
2.7.1 - Seção I - Da Incidência e dos Contribuintes	49
2.7.2 - Seção II - Do Cálculo	49 - 50
2.7.3 - Seção III - Do Pagamento	50
2.7.4 - Seção IV - Do Isenção	50
2.8 - Capítulo VIII - De Taxa de Serviços Diversos	50 - 51
2.8.1 - Seção I - Da Incidência e dos Contribuintes	50 - 51
2.8.2 - Seção II - Do Cálculo	51
2.8.3 - Seção III - Do Pagamento	51
2.8.4 - Seção IV - De Isenção e de não Incidência	51
2.9 - Capítulo IX - De Contribuição de Melhoria	51 - 55
2.9.1 - Seção I - Da incidência	51 - 52
2.9.2 - Seção II - Dos Contribuintes	52 - 53
2.9.3 - Seção III - Da Cobrança	53 - 54
2.9.4 - Seção IV - Do Pagamento	54 - 55
2.9.5 - Seção V - Da não Incidência	55
3 - Título III - Do Processo Fiscal Administrativo	55 - 64
3.1 - Capítulo I - Das Medidas Preliminares	55 - 58
3.1.1 - Seção I - Da Apreensão de Bens ou Documentos	56
3.1.2 - Seção II - De Notificação Preliminares	56 - 57
3.1.3 - Seção III - Da Representação	57 - 58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.460.000



3.2 - Dos Atos Iniciais	58 - 60
3.2.1 - Seção I - Do Ato de Infração	58 - 59
3.2.2 - Seção II - Das Reclamações contra o lançamento	59
3.2.3 - Seção III - Da Defesa	59
3.2.4 - Seção IV - Das Provas	60
3.3 - Capítulo III - Da Decisão em Primeira Instância	60 - 61
3.4 - Capítulo IV - Da Decisão em Segunda Instância	61
3.5 - Capítulo V - Dos Recursos	61 - 63
3.5.1 - Seção I - Do Recurso Voluntário	61
3.5.2 - Seção II - Da Garantia de Instância	62 - 63
3.5.3 - Seção III - Do Recurso de Ofício	63
3.6 - Capítulo VI - Da Execução das Decisões Finais	63 - 64

4 - TABELAS E ANEXOS

4.1 - Tabela I - Tabela Básica Valores Venal	65/66
Tabela de valores - M2	
4.1.1 - Anexo I A - Centro Comercial de Brumadinho	67
4.2 - Tabela II - Alíquotas do Imposto sobre Serviço de qualquer Natureza	68
4.3 - Tabela III - taxa de Expediente	69
4.4 - Tabela IV - Taxa de Licença	70 - 71
4.5 - Tabela V - Taxa de Serviços Urbanos	72
4.6 - Tabela VI - Taxa de Serviços Diversos	73

la



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



LEI N.º 940/97

*"Dispõe sobre o Código Tributário do
Município de Brumadinho, MG."*

**O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes
Decreta, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:**

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - A presente lei dispõe sobre o sistema tributário do Município de BRUMADINHO, estabelece normas complementares de direito tributário a ele relativas e disciplinadas a atividade tributária do Fisco Municipal.

Parágrafo Único - Esta lei denomina-se **CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO**.

TÍTULO I

DAS NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

Art. 2º - A expressão "Legislação Tributária" compreende leis, decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de competência do Município e sobre relações jurídicas a eles pertinentes.

Art. 3º - A legislação tributária entrará em vigor, até o último dia do exercício em que ocorrer sua publicação, a lei ou o disposto da lei que:

I - institua ~~an~~ualmente os tributos municipais;

II - defina novas hipóteses de incidência;

III - extinga ou reduza ⁱⁿseções, salvo se a lei dispuser de maneira favorável ao contribuinte.

Art. 4º - A legislação tributária do Município observará:

I - as normas constitucionais vigentes;

II - as normas gerais de direito tributário estabelecidas no Código Tributário Nacional (Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nas leis complementares ou subseqüentes;

III - as disposições deste Código e das leis a ele subseqüentes.

§ 1º - O conteúdo e o alcance dos decretos e normas complementares restringem-se em função das quais sejam expedidos, não podendo em especial:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



I – dispor sobre matéria não tratada em lei;

II – criar tributo, estabelecer ou alterar bases de cálculos ou alíquotas, nem fixar formas de suspensão, extinção e exclusão de créditos tributários;

III – estabelecer agravações, criar obrigações acessórias, nem ampliar as faculdades do Fisco.

§ 2º - Fica o Prefeito obrigado a atualizar mediante decreto, anualmente, o valor monetário da base de cálculo dos tributos, através da aplicação de índices fixados por órgãos competentes.

CAPÍTULO II

DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

SEÇÃO I

DAS MODALIDADES

Art. 5º - A obrigação tributária compreende as seguintes modalidades:

I – obrigação tributária principal;

II – obrigação tributária acessória;

§ 1º - Obrigação tributária principal é a que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objetivo o pagamento de tributo ou de penalidade, extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º - Obrigação tributária acessória é a que decorre da legislação tributária e tem por objetivo a prática ou a abstenção de atos nela previstos, no interesse da Fazenda Municipal.

§ 3º - A obrigação tributária acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em principal relativamente a penalidade pecuniária.

SEÇÃO II

DO FATO GERADOR

Art. 6º - O fato gerador da obrigação principal é a condição definida neste Código como necessária e suficiente para justificar lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do Município.

Art. 7º - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação tributária do Município, imponha a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Parágrafo Único – Considera-se ocorrido o fato gerador e a existência de seus efeitos:

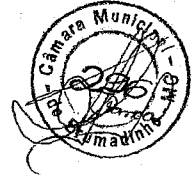
I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem circunstâncias materiais necessárias para que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que se esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável.

Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



SEÇÃO III

DOS SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 8º - Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o Município de BRUMADINHO é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência privativa, para decretar, arrecadar e fiscalizar os tributos especificados neste Código e nas leis a ele subsequentes:

§ 1º - A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar os tributos ou, ainda, de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida a outra pessoa de direito público.

§ 2º - não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado de encargo ou função de arrecadar tributos.

Art. 9º - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, nos termos deste Código, ao pagamento dos tributos de competência do Município.

Parágrafo Único - Sujeito passivo da obrigação principal será considerado:

I - contribuinte - quando tiver relação pessoal direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável - quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorrer a disposições expressas neste Código.

Art. 10º - Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à prática ou à abstenção de atos previstos, na legislação tributária do Município.

SEÇÃO IV

DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA

Art. 11 - A capacidade tributária passiva independe:

I - da capacidade civil das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens negócios;

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

SEÇÃO V

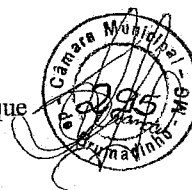
DA MORALIDADE

Art. 12 - São solidariamente obrigadas:

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



I – as pessoas expressamente designadas neste Código, tenham comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Parágrafo único – A solidariedade produz os seguintes efeitos:

I – o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II – a isenção ou remissão do crédito tributário exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, substituindo, neste caso, a solidariedade quanto os demais pelo saldo;

III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais.

SEÇÃO VI

DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO

Art. 13 - Ao contribuinte ou responsável é facultado escolher e indicar ao Fisco o seu domicílio tributário, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, responde por suas obrigações e pratica os demais atos que constituam ou possam vir a constituir obrigação tributária.

§ 1º - Na falta de eleição do domicílio tributário pelo contribuinte ou responsável, considerar-se-á como tal:

I – quanto as pessoas físicas, a sua residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, a sede habitual de sua atividade;

II – quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar de sua sede ou, em relação a atos ou fatos que deram origem a obrigação tributária, ou de cada estabelecimento;

III – quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território do Município.

§ 2º - Quando não couber a aplicação das regras previstas em quaisquer dos incisos do parágrafo anterior, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável, o lugar da situação dos bens ou da competência dos atos ou fatos que deram origem a obrigação tributária respectiva.

§ 3º - O Fisco pode recusar o domicílio eleito, quando sua localização, acesso ou quaisquer outras características impossibilitem a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior.

Art. 14 - O domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas petições, requerimentos, reclamações, recursos, declarações, guias, consultas e quaisquer outros documentos dirigidos ou apresentados ao Fisco.

CAPÍTULO III

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

SEÇÃO I



DA RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES

Art. 15 - Os créditos tributários relativos ao Imposto predial e Territorial Urbano, as taxas de prestações de serviços que gravem os bens imóveis e a contribuição de melhoria sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando constado título a prova de sua quitação.

Parágrafo Único – No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Art. 16 - São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remetente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, sem que tenha havido prova de sua quitação;

II – o sucessor, a qualquer título, e o conjugue meeiro, pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III – o espólio pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão

Art. 17 - A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos, até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma razão social, ou sob firma individual.

Art. 18 - A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial, produtor, de prestação de serviços ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob forma individual, responde pelos tributos devidos até a data do ato, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido:

I – integralmente, se o alienante, cessar a exploração da atividade;

II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, no mesmo ou em ramo de atividade.

SEÇÃO II

DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Art. 19 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos que intervierem ou pelas omissões pelas quais forem responsáveis.

I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- II – os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
- III – os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
- IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
- V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;
- VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou diante deles em razão do seu ofício;
- VII – os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidade, às de caráter moratório.

Art. 20 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos:

- I – as pessoas referidas no artigo anterior;
- II – os mandatários, prepostos e empregados;
- III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

CAPÍTULO IV

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21 - O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Art. 22 - As circunstâncias que modifiquem o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluam sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

Art. 23 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue, ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos expressamente previstos neste Código.

Parágrafo Único – Fora dos casos previstos neste Código, o crédito tributário regularmente constituído não pode ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 24 - O crédito não integralmente pago no vencimento ficará sujeito a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo da aplicação da multa correspondente e da correção monetária do débito, na forma prevista neste Código.

SEÇÃO II

DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 25- Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusulas de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, executados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 26 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Municipal por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em execução.

Art. 27 – O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou tempo de constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da obrigação do trabalho.

Art. 28 – Não será concedida concordata nem declarada extinção das obrigações do falido, sem que o requerente faça prova de quitação em certidão da Fazenda Pública expedida para esse fim.

Art. 29 – Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou as suas rendas.

CAPÍTULO V

DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SECÃO I

DO LANÇAMENTO

Art. 30 - O crédito tributário do Município é constituído pelo lançamento, assim entendido o procedimento privativo de cada autoridade administrativa que tem por objetivo:

- I – verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
- II – determinar a matéria tributável;
- III – calcular o montante do tributo devido;
- IV – propor, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível;

Parágrafo Único – A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 31 - O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1º - Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ao fato gerador da obrigação tributária, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.

Art. 32 - O lançamento e suas alterações serão cominados ao contribuinte por qualquer uma das seguintes formas:

- I – por notificação ou aviso diretos;
- II – por publicação no órgão oficial do Município ou Estado;
- III – por publicação em órgão da imprensa local;
- IV – por qualquer outra forma estabelecida na legislação tributária do Município.

Art. 33 - É facultado ao Fisco o arbitramento do tributo, quando o valor pecuniário da matéria tributável não for conhecido exatamente ou quando sua investigação seja dificultada ou impossibilitada pelo contribuinte.

Parágrafo Único – O arbitramento determinará, justificadamente, a base tributária presuntiva.

SEÇÃO II

DAS MODALIDADES DE LANÇAMENTOS

Art. 34 - O lançamento compreende as seguintes modalidades:

I – lançamento de ofício ou direto – quando sua iniciativa for de competência do Fisco, sendo o mesmo procedido com base nos dados cadastrais da Prefeitura, ou apurado diretamente pelo Fisco junto ao contribuinte ou responsável ou a terceiro que disponha desses dados;

II – lançamento por homologação – quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, operando-se o lançamento pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologue;

III – lançamento por declaração – quando for efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta a autoridade fazendária informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

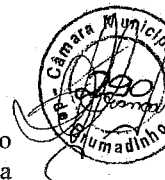
§ 1º - A omissão ou erro de lançamento, qualquer que seja a sua modalidade, não exime o contribuinte do cumprimento da obrigação tributária.

§ 2º - O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos do inciso II deste artigo, extingue o crédito, sob condição resultória de ulterior homologação e lançamento.

§ 3º - Na hipótese do inciso II deste artigo, não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiros, visando a extinção total ou parcial do crédito; tais atos serão, porém considerados na apuração do saldo por ventura devido e, sendo caso, na imposição de penalidade ou na sua graduação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



§ 4º - É de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para homologação do lançamento a que se refere o inciso II deste artigo; expirado esse prazo sem que a Fazenda Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

§ 5º - Na hipótese do inciso III deste artigo, a ratificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir o tributo, só será admissível mediante comprovação do erro em que se funde o antes de ser o contribuinte notificado do lançamento.

§ 6º - Os erros contidos na declaração a que se refere o inciso III deste artigo, apurados quando do seu exame, serão ratificados de ofício pela autoridade administrativa que proceder à revisão.

SEÇÃO III

DAS ALTERAÇÕES DO LANÇAMENTO

Art. 35 - As alterações ou substituições dos lançamentos originais serão feitas através de novos lançamentos diretos:

- a) quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, na forma e no prazo previsto na legislação tributária;
- b) quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos da alínea anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, ao pedido e esclarecimento formulado pela autoridade fazendária, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
- c) quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definitivo na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
- d) quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, nos casos de lançamento por homologação;
- e) quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que se dê lugar a aplicação da penalidade pecuniária;
- f) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
- g) quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do lançamento anterior;
- h) quando se comprove que, o lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional do servidor que o efetuou, ou omissão, pelo mesmo servidor, de ato ou formalidade essencial;
- i) quando o lançamento original consignar diferença a menor contra o Fisco, em decorrência de erro em qualquer das suas fases de execução;
- j) quando em decorrência de erro de fato, houver necessidade de anulação do lançamento anterior, cujos defeitos o invalidam para todos os fins direito.

Ass

CAPÍTULO VI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SECÇÃO I

DAS MODALIDADES GERAIS

Art. 36 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – a moratória;

II – o depósito do seu montante legal;

III – as reclamações e os recursos, nos termos definidos na parte processual deste Código;

IV – a concessão de medida liminar em mandato de segurança.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

SECÇÃO II
DA MORATÓRIA

Art. 37 - Constitui moratória a concessão de novo prazo ao sujeito passivo, após o vencimento do prazo originalmente assinalado para o pagamento do crédito tributário.

§ 1º - A moratória abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

§ 2º - A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro em benefício daquele.

Art. 38 - A moratória somente poderá ser concedida:

I_ em caráter geral por Lei que circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território do Município ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos;

II – Em caráter individual : por despacho do Prefeito, a requerimento do sujeito passivo.

Art. 39 – A Lei que conceder moratória em caráter geral ou o despacho que a conceder em caráter individual obedecerão aos seguintes requisitos:

I – na concessão em caráter geral a lei especificará o prazo de concessão do favor;

II – na concessão em caráter individual, a legislação tributária especificará as formas e as garantias para a concessão do favor;

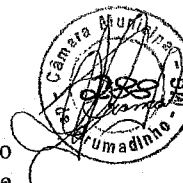
III – não se concederá moratória aos débitos referentes ao Imposto incidente sobre terrenos não edificados;

IV – o número de prestações não excederá a trinta e seis (36), e o seu vencimento será mensal e consecutivo, vencendo juros de um por cento (1%) ao mês ou fração;

V – o saldo deverá ser corrigido monetariamente mediante sua vinculação ao índice oficial ;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



VI – o não pagamento de 03(três) prestações consecutivas implicará o cancelamento automático do parcelamento, independente de prévio aviso ou notificação, promovendo-se de imediato a inscrição do saldo devedor em dívida ativa, para cobrança executiva.

Art. 40 - A concessão da moratória em caráter individual não gera direitos adquiridos, aplicando-se, quando cabível, a regra do parágrafo único do artigo 52.

Parágrafo Único – Na revogação de ofício da moratória, em consequência de dolo ou simulação do benefício ou de terceiro em benefício daquele, não se computará, para efeito de prescrição do direito a cobrança do crédito, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação.

CAPÍTULO VII

DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SECÃO I

DAS MODALIDADES

Art.41 - Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento;

II – a compensação

III – a transação;

IV – a remissão

V – a prescrição e a decadência;

VI – a conversão do depósito em renda;

VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, na forma prevista na legislação tributária;

VIII – a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não possa ser objeto de ação anulatória;

IX – a decisão judicial passada em julgado;

SECÃO II

DO PAGAMENTO

Art. 42 – O pagamento poderá ser efetuado por qualquer uma das seguintes formas:

I – em moeda corrente do país;

II – por cheque;

III – por vale postal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Parágrafo Único – O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado.

Art. 43 – Nenhum pagamento de tributo será efetuado sem que se expeça a competente guia ou conhecimento.

Parágrafo Único – No caso de expedição fraudulenta de guias ou conhecimentos, responderão, civil, criminal e administrativamente, os servidores que os houverem subscrito, emitido ou fornecido.

Art. 44 – O pagamento não importa em quitação do crédito fiscal, valendo o recibo como prova de importância nele referida, continuando o contribuinte obrigado a satisfazer qualquer diferença que venha a ser apurada.

SEÇÃO III

DA RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO

Art. 45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos:

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, em face da legislação tributária aplicável, bem como da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III – reforma, anulação, renovação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 46 – A restituição total ou parcial de tributos dá lugar a devolução, na mesma proporção, dos juros de mora das penalidades pecuniárias, salvo as decorrentes de infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Art. 47 – A restituição de tributos que comportam pela sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por ele expressamente autorizado a recebê-la.

Art. 48 – O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso prazo de 5 (cinco) anos contados:

I – na hipótese dos incisos III do artigo 45, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 49- Prescreve em 2(dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Parágrafo Único – O prazo de prescrição é interrompido, pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, pela metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Municipal.

SECÃO IV

DAS DEMAIS MODALIDADES

Art. 50 – Fica o Prefeito autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do Município o exigir.

Parágrafo Único – Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo a que se refere o artigo anterior, o seu montante será apurado com redução correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês ou fração, pelo tempo que decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

Art. 51 – Fica o Prefeito autorizado a celebrar, em nome do Município, com o sujeito passivo da obrigação tributária transação que, mediante concessões mútuas, importe em término de litígio e conseqüente extinção do crédito tributário.

Art. 52 – Fica o Prefeito autorizado a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:

- I – a situação econômica do sujeito passivo;
- II – ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato;
- III – a diminuta importância do crédito tributário;
- IV – as considerações de equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso;
- V – as condições peculiares a determinada região do território do Município.

Parágrafo Único – O despacho referido neste artigo não gera direito e será revogado, ~~o~~ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juro de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração:

- I – com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiros em benefício daquele;
- II – sem imposição da penalidade, nos demais casos.

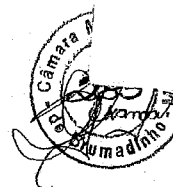
Art. 53 - Entende-se por remissão, para os efeitos do disposto no artigo anterior:

- I – a dispensa parcial ou total do pagamento de tributos de lançamento direto;
- II – o perdão total ou parcial da dívida já formalizada, no caso de tributos de lançamento por homologação ou por declaração.

Art. 54 – A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Parágrafo Único – A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor;

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato que constitua em mora e o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extra judicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art. 55 - Ocorrendo a prescrição, e não tendo sido ela interrompida na forma do parágrafo único do artigo anterior, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da legislação aplicável.

§ 1º - O servidor fazendário responderá civil e administrativamente pela prescrição de créditos tributários sob sua responsabilidade, cabendo-lhe indenizar o Município pelos créditos tributários que deixarem de serem recolhidos.

§ 2º - Constitui falta de exação no cumprimento do dever deixar o servidor fazendário prescrever créditos tributários sob sua responsabilidade.

Art. 56 - O direito da Fazenda Municipal constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º - Ocorrendo a decadência, aplicam-se as formas do artigo 55 e seus parágrafos, no tocante a apuração das responsabilidades e a caracterização da falta.

Art. 57 – Extingue-se o crédito tributário a conversão em renda, de depósito em dinheiro previamente efetuado pelo sujeito passivo:

I – para garantia da instância;

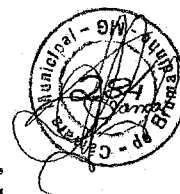
II – em decorrência de qualquer outra exigência da legislação tributária.

Parágrafo Único – Convertido o depósito, o saldo porventura apurado contra ou a favor do Fisco será exigido ou restituídos da seguinte forma:

a) a diferença contra a Fazenda Municipal será exigida através de notificação direta, publicada ou entregue pessoalmente ao sujeito passivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



b) o saldo a favor do contribuinte será restituído de ofício, independentemente de prévio protesto, na forma estabelecida para as restituições totais ou parciais do Código Tributário.

Art. 58 – Ao sujeito passivo é facultado consignar judicialmente a importância do crédito tributário, nos casos de:

I – recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento da obrigação acessória;

II – subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III – exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador.

§ 1º - A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignatário se propõe a pagar.

§ 2º - Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação, no todo ou em parte, cobrar-se-á o crédito de juro de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 3º - Na conversão da importância consignada em renda, aplicam-se as normas do parágrafo único do artigo 57.

CAPÍTULO VIII

DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I

DAS MODALIDADES

Art. 59 - Excluem o crédito tributário:

I – a isenção ;

II – a anistia;

Parágrafo Único – A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüentes.

SEÇÃO II

DA ISENÇÃO

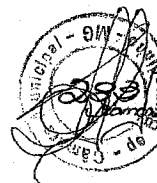
Art. 60 - A isenção e a dispensa do pagamento de um tributo, em virtude de disposições expressas neste Código ou de lei a ele subsequente.

Parágrafo Único – A isenção concedida expressamente para um determinado tributo não aproveita aos demais, não sendo extensiva:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



I – às taxas e às contribuições de melhoria;

II – aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

Art. 61 - A isenção pode ser concedida:

I – em caráter geral: por lei, que pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da entidade tributante;

II – em caráter individual: por despacho de autoridade fazendária, em requerimento no qual o interessado faça provado preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos em lei para a sua concessão.

§ 1º - Tratando-se de tributos lançados por períodos certo de tempo, o despacho referido neste artigo deverá ser renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do recolhimento da isenção.

§ 2º - O despacho referido neste artigo não gera direto aplicando-se, quando cabível, a regra do parágrafo único do artigo 52.

Art. 62 - A concessão de isenções por lei especial apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do Município, não poderá ter caráter pessoal e dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Parágrafo Único – Entende-se como favor pessoal e, portanto, não permitido, a concessão, em lei de isenção de tributos a determinada pessoa física e jurídica.

SEÇÃO III

DA ANISTIA

Art. 63 - A anistia, assim entendido o perdão das infrações cometidas e a consequente dispensa do pagamento das penalidades a elas relativas, abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a conceder, não se aplicando:

I – aos atos praticados com dolo, fraude, ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiros em benefício daquele;

II – aos atos qualificados como crime de sonegação fiscal, nos termos da lei federal;

III – às infrações resultantes entre 2 (duas) ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Art. 64 - A lei que conceder anistia poderá fazê-lo:

I – em caráter geral;

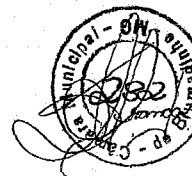
II – limitadamente;

a) às infrações de legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades até determinado montante, conjugadas ou não com penalidade de outra natureza;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- c) a determinada região do território do Município, em função de condições a ela peculiares;
- d) sob condição de pagamento do tributo no prazo nele fixado, ou cuja fixação seja por ela atribuída à autoridade fazendária.

§ 1º - A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho do Prefeito, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos em lei para a sua concessão.

§ 2º - O despacho referido no parágrafo anterior não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, a regra do parágrafo único do artigo 52.

Art. 65 - A concessão da anistia dá a infração por não cometida e, por conseguinte, a infração anistiada não constitui antecedente para o efeito de imposição ou graduação de penalidades por outras infrações de qualquer natureza a ele subseqüentes.

CAPÍTULO IX

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES

Art. 66 - Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe a inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, das normas estabelecidas pela legislação tributária do Município.

Art. 67 - Os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades:

I - multas;

II - sistema especial de fiscalização;

III - proibição de transacionar com órgãos integrantes da administração direta e indireta do Município.

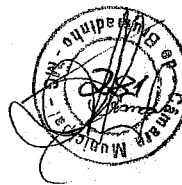
Parágrafo Único - A imposição de penalidades:

I - não exclui:

- a) pagamento do tributo;
- b) a influência de juros de mora;
- c) a correção monetária do débito.

II - não exime o infrator:

- a) do cumprimento de obrigação tributária acessória;
- b) de outras sanções civis, administrativas ou penas que couberem.



SEÇÃO II

DAS MULTAS

Art. 68 - As multas cujos montantes não estiverem expressamente fixados neste Código serão graduadas pela autoridade fazendária competente, observadas as disposições e os limites fixados neste Código.

Parágrafo Único – Na imposição e graduação da multa, levar-se-á em conta:

I – a menor ou maior gravidade da infração;

II – as circunstâncias atenuantes ou agravantes;

III – os antecedentes do infrator com relação às disposições da legislação tributária, observando o disposto no artigo 65.

Art. 69 - As infrações serão punidas com as seguintes multas:

I – quando ocorrer atraso no pagamento de tributo de lançamento direto:

- a) De até 5% (cinco por cento), quando o pagamento se efetuar nos primeiros 30 (trinta) dias após o vencimento, permitindo sua fração diária;
- b) 10% (quinze por cento), quando o pagamento se efetuar após o 30º (trigésimo) dias até o 60º (sexagésimo) dia após o vencimento;
- c) 15% (vinte por cento), quando o pagamento se efetuar após o 60º (sexagésimo) dia;

II – quando se tratar do não cumprimento de obrigação tributária acessória da qual ao resulte a falta de pagamento do tributo: multa de 5% (cinco por cento) até 3 (três) vezes a unidade fiscal;

III – quando se tratar do não cumprimento de obrigação tributária acessória da qual resulte falta de pagamento do tributo, no todo ou em parte: multa de 30% (trinta por cento) até 5 (cinco) vezes a unidade fiscal;

IV – quando ocorrer falta de pagamento ou recolhimento a menor do tributo devido, lançado por homologação:

- a) tratando de simples atraso no pagamento, e quando sua efetivação ocorrer antes do início da ação fiscal: 15% (quinze por cento) do valor do tributo devido;
- b) tratando de simples atraso e estando escriturada a operação e o montante do tributo devido, apurada a infração mediante ação fiscal: multa de 30% (trinta por cento) até 2 (duas) vezes o valor do tributo devido;
- c) em caso de sonegação fiscal e independentemente da ação que couber: multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o valor do tributo sonegado.

Parágrafo Único – Para os efeitos deste artigo, entende-se como sonegação fiscal a prática, pelo sujeito passivo ou terceiros em benefício daquele, de quaisquer dos atos definidos na Lei Federal número 4.729, de 14 de julho de 1.995, como crimes de sonegação fiscal, a saber:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



I – prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser fornecida a agentes do Fisco, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei;

II – inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de quaisquer natureza em documentos ou livros exigidos pela legislação tributária, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Municipal;

III – alterar ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Municipal.

Art. 70 - Apurada a prática de crimes de sonegação fiscal, a autoridade fazendária ingressará com ação penal, invocando o artigo 1º da Lei Federal número 4.729, de 14 de julho de 1.965, que prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, a multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o valor do tributo sonegado.

Art. 71 - Independentemente dos limites estabelecidos neste Código, a cada caso de reincidência específica serão acrescidos 100% (cem por cento) sobre o valor original da multa, corrigido monetariamente.

Parágrafo Único – Considera-se reincidência específica a violação, pela mesma pessoa, de dispositivo legal, por cuja infração já tiver sido anteriormente atuada ou punida.

Art. 72 - As multas serão cumulativas, quando ocorrer, concomitantemente, o não cumprimento de obrigações tributárias acessórias e principal.

§ 1º - Apurando-se no mesmo processo o não cumprimento de mais de uma obrigação tributária acessória, pelo mesmo sujeito passivo, impor-se-á somente a pena relativa a infração mais grave.

§ 2º - Quando o sujeito passivo infringir de forma contínua o mesmo dispositivo da legislação tributária, impor-se-á uma só pena, acrescida de 50% (cinquenta por cento) desde que a continuidade não caracterize reincidência e de que não resulte falta de pagamento do tributo, no todo ou em parte.

Art. 73 - Serão punidos com multa de um 0,1 (um décimo) a 10 (dez) vezes a unidade fiscal:

I – o síndico, leiloeiro, corretor ou quem quer que facilite, proporcione ou auxilie, de qualquer forma, a sonegação do tributo, no todo ou em parte;

II – o árbitro que prejudicar a fazenda municipal, por negligência ou má-fé nas avaliações;

III – as tipografias e estabelecimento congêneres que:

- a) aceitarem encomendas para confecção de livros e documentos fiscais estabelecidos pelo Município, sem a competente autorização do Fisco;
- b) não mantiverem registros atualizados de encomenda, execução e entrega de livros e documentos fiscais, na forma da legislação tributária;

IV – as autoridades, funcionários administrativos e quaisquer outras pessoas que embarçarem, iludirem ou dificultarem a ação do Fisco;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



V – quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que infringirem dispositivos da Legislação Tributária do Município para os quais não tenham sido especificadas penalidades próprias.

Art. 74 - As multas cujos valores são variáveis serão fixadas no limite mínimo se o infrator efetuar o pagamento a débito apurado na Notificação Preliminar ou no Ato de infração ou de Apresentação, dentro do prazo estabelecido para regularizar a situação ou apresentar defesa.

Art. 75 - O valor da multa será reduzido em 20% (vinte por cento) e o respectivo processo arquivados se o infrator, no prazo previsto para a interposição do recurso voluntário, efetuar o pagamento do débito não exigido na decisão de primeira instância.

Art. 76 - Considera-se atenuante, para efeito de imposição e graduação de penalidade, o fato de o sujeito passivo procurar espontaneamente o Fisco para sanar infração tributária, antes do início de qualquer procedimento fiscal.

Art. 77 - As multas não pagas no prazo assinalado serão inscritas em dívida ativa, para cobrança executiva, sem prejuízo da incidência e da fluência do juro de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração e da aplicação da correção monetária.

SEÇÃO III

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 78 - O sistema especial de fiscalização será aplicado, a critério da autoridade fazendária:

I – quando o sujeito, reincidir em infração à legislação tributária;

II – quando houver dúvida quanto à veracidade ou à autenticidade dos registros referentes a operações realizadas e aos tributos devidos.

Parágrafo Único – O sistema especial a que se refere este artigo será disciplinado na legislação tributária e poderá consistir inclusive no acompanhamento temporário das operações sujeitas ao tributo por agentes do Fisco.

Art. 79 - Os contribuintes que estiverem em débito com relação a tributos e penalidades pecuniárias devidos ao Município não poderão participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou, ainda, transacionar a qualquer título, com exceção de transação prevista no artigo 51, com órgãos da administração direta ou indireta do Município.

Parágrafo Único – Será obrigatória, para a prática dos atos previstos neste artigo a apresentação da certidão negativa, na forma estabelecida na legislação tributária.

SEÇÃO IV

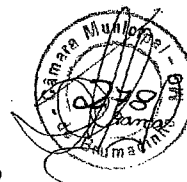
DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES

Art. 80 - Salvo os casos expressamente ressalvados em lei, a responsabilidade por infrações a legislação tributária do Município independe da intenção do agente responsável, bem como da natureza e da extensão dos efeitos do ato.

Art. 81 - A responsabilidade é pessoal do agente:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



I – quando as infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticados no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II – quando as infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III – quando as infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

- a) das pessoas referidas o artigo 19, contra aquelas por quem respondem;
- b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
- c) dos diretores presentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas.

Art. 82 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, de pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo depender de apuração.

Parágrafo Único – Não será considerada espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

CAPÍTULO X

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

SEÇÃO I

DO FISCO

Art. 83 - Todas as funções referentes a : cadastramento, lançamento, cobrança, arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, aplicação de sanções por infrações, a legislação de Município, bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelo órgão fazendário.

Parágrafo Único – Ao órgão fazendário, composto das unidades administrativas municipais encarregadas das funções referidas neste artigo, reserva-se a designação de Fisco ou Fazenda Municipal.

Art. 84 - Não se procederá contra sujeito passivo ou servidor que tenha se omitido ou praticado ato com base em interpretações ou decisões envolvendo matéria tributável, proferidas por autoridades competentes no âmbito administrativo ou judicial mesmo que posteriormente estas venham a ser modificadas.

Art. 85 - O Fisco, através de seus servidores, sem prejuízo do rigor e vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, dará assistência técnica aos contribuintes e responsáveis, prestando-lhes esclarecimentos sobre a interpretação e fiel observância da legislação tributária.

Ass

SEÇÃO II



DA CONSULTA

Art. 86 - É facultado a qualquer interessado dirigir consulta ao Fisco sobre assuntos relacionados com a interpretação e aplicação da legislação tributária.

Parágrafo Único - A consulta deverá ser formulada com objetividade e clareza, podendo focalizar somente dúvidas ou circunstâncias atinentes a situação:

I - do contribuinte ou responsável;

II - de terceiro, sujeito ao cumprimento de obrigação tributária nos termos da legislação tributária.

Art. 87 - Será dada solução a consulta dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação.

§ 1º - A solução dada a consulta traduz unicamente a orientação do Fisco, sendo que a resposta desfavorável ao contribuinte ou responsável obriga-o, desde logo, ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, independente do recurso administrativo que couber.

§ 2º - Nenhum contribuinte ou responsável poderá ser compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória, enquanto a matéria de natureza controvertida estiver dependendo de solução da consulta.

§ 3º - Ao contribuinte que proceder de conformidade com a resolução dada à sua consulta não poderão ser aplicadas as penalidades que decorram de decisão divergente proferida pela instância superior, mas ficará obrigado a agir de acordo com essa decisão tão logo ela seja comunicada.

SECÃO III

DOS PRAZOS

Art. 88 - Os prazos fixados na legislação tributária do Município serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo Único - A legislação tributária poderá fixar, ao invés da concessão do prazo em dias, data certa para o vencimento de tributos ou pagamento de multas.

Art. 89 - Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal de repartição em que corra o processo, ou deva ser praticado no ato.

Parágrafo Único - Não ocorrendo a hipótese neste artigo, o início ou o fim do prazo será transferido ou prorrogado para o primeiro dia de expediente normal imediatamente seguinte ao anteriormente fixado.

SECÃO IV

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Art. 90 - Os créditos tributários, adicionais e penalidades que não forem efetivamente liquidados nos prazos estabelecidos, terão o seu valor atualizado monetariamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Parágrafo Único – O valor dos créditos a que se refere este artigo será atualizado segundo os coeficientes aplicáveis pelas repartições fiscais da União.

Art. 91 - A correção prevista no artigo aplicar-se-á inclusive aos créditos cuja cobrança seja suspensão por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte houver depositado em moeda a importância questionada.

§ 1º - No caso deste artigo, a importância do depósito que tiver de ser devolvida, por ter sido julgado procedente o recurso, reclamação ou medida judicial, será atualizada monetariamente, na forma prevista nesta seção.

§ 2º - As importâncias depositadas pelos contribuintes em garantia de instância administrativa ou judicial serão devolvidas obrigatoriamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da decisão que houver reconhecido a improcedência parcial ou total da exigência fiscal.

§ 3º - Se as importâncias depositadas, na forma do parágrafo anterior, não forem devolvidas no prazo nele previsto, ficarão sujeitas à permanente correção monetária, até a data efetiva da devolução, podendo ser utilizadas pelo contribuinte, como compensação, na forma do artigo 50, no pagamento de tributos ao Município.

Art. 92 - As multas e os juros de mora previstos na legislação como percentagens do crédito tributário serão calculados sobre o respectivo montante corrigido monetariamente, nos termos desta seção.

SEÇÃO V

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 93 - Com a finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar com precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários, o Fisco Municipal poderá:

I – exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos atos e operações que constituam ou possam constituir fato gerador de obrigação tributária;

II – fazer inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações nos locais e estabelecimentos onde se exerçam atividade passíveis de tributação ou nos bens que constituam matéria tributável;

III – exigir informações escritas ou verbais;

IV – notificar o contribuinte para que compareça ao órgão fazendário;

V- requisitar o auxílio da força pública ou requerer ordem judicial quando indispensável à realização de diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabelecimentos, assim como dos bens e documentos dos contribuintes e responsáveis.

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, a pessoas naturais ou jurídicas que gozem de imunidade ou sejam beneficiadas por isenções ou quaisquer outras de exclusão ou suspensão do crédito tributário.

§ 2º - Para os efeitos da legislação tributária do Município não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, produtores ou industriais, ou da obrigação destes de exigi-los.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



§ 3º - O contribuinte que, sistematicamente, se recusar a exibir à fiscalização os livros e documentos fiscais, embarçar ou procurar iludir, por qualquer meio, a apuração dos tributos ou de procurar iludir, por qualquer meio, a apuração dos tributos ou de quaisquer atos ou fatos que contrariem a legislação tributária, terá a licença de seu estabelecimento suspensa ou cassada, sem prejuízo da comissão das demais penalidades cabíveis;

Art. 94 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade fazendária todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

- I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
- II - os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras;
- III - as empresas de administração de bens;
- IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
- V - os inventariantes;
- VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
- VII - os inquilinos e os titulares do direito de usufruto, uso e habitação;
- VIII - os síndicos ou qualquer dos condomínios, nos casos de condomínio;
- IX - os responsáveis por repartições dos Governos Federal, do Estado e do Município, da Administração direta ou indireta;
- X - os responsáveis por cooperativas, associações desportivas e entidades de classe;
- XI - quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, detenham em seu poder a qualquer título e de qualquer forma, informações sobre bens, negócios ou atividades de terceiros.

Parágrafo Único - A obrigação neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art. 95 - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por qualquer meio e para qualquer fim, por parte do Fisco ou de seus funcionários, de qualquer informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

Parágrafo Único - Executam-se do disposto neste artigo, unicamente:

- I - a prestação de mútua assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e a permuta de informação entre os órgãos federais, estaduais e municipais, nos termos do artigo 199 do Código Tributário Nacional (Lei Federal número 5.172, de 27 de outubro de 1.966);
- II - os casos de requisição regular de autoridade judiciária, no interesse da justiça.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 96 - O Município poderá instituir livros e registros obrigatórios de bens, serviços e operações tributáveis, a fim de apurar os elementos necessários a seu lançamento e fiscalização.

Art. 97 - O servidor fazendário que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, a forma da legislação cabível.

§ 1º - A legislação de que trata o caput deste artigo fixará o prazo máximo para as diligências de fiscalização.

§ 2º - Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado, deles se entregará à pessoa sujeita a fiscalização, cópia autenticada pelo servidor, a que se refere este artigo.

SECÃO VI

DA COBRANCA

Art. 98 - Cobrança dos tributos far-se-á na forma e nos prazos estabelecidos no Calendário Fiscal do Município, aprovado por Decreto até o último dia do exercício anterior.

Art. 99 - O Calendário a que se refere o artigo anterior poderá prever a concessão de descontos por antecipação de pagamentos dos tributos de lançamento direto.

Art. 100 - O Prefeito poderá, em nome do Município, firmar convênios com empresas ou estabelecimentos, oficiais ou não, com sede de tributos, vedada a atribuição de qualquer parcela de arrecadação a título de remuneração, bem como o recebimento de juros desses depósitos.

Art. 101 - Na cobrança a menor do tributo ou penalidade pecuniária respondem solidariamente tanto o servidor responsável pelo erro, quanto o contribuinte, cabendo aquele o direito regressivo de reaver deste o total do desembolso.

SECÃO VII

DA DÍVIDA ATIVA

Art. 102 - Constituí dívida ativa tributária do Município a proveniente de impostos, taxas, contribuições de melhoria e multas de qualquer natureza decorrentes de quaisquer infrações à legislação tributária, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela legislação tributária ou por decisão final proferida em processo regular.

Art. 103 - A dívida ativa tributária regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 104 - O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;



II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se nele estiver apurado o valor da dívida.

§ 1º - A certidão da dívida conterá, além dos elementos previstos neste artigo, a inscrição do livro e da folha de inscrição.

§ 2º - As dívidas relativas ao mesmo devedor, mesmo quando oriundas de vários tributos, poderão ser englobadas numa única certidão.

§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, a ocorrência de qualquer forma de suspensão, extinção ou exclusão de crédito tributário invalida a certidão, nem prejudica os demais créditos, objeto da cobrança.

§ 4º - O termo de inscrição e a certidão de dívida poderão ser preparados, a critério do Fisco, por processo manual, mecânico ou eletrônico, desde que atendam aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 105 - A cobrança da dívida tributária do Município será procedida:

I – por via amigável, pelo Fisco;

II – por via judicial, segundo as normas estabelecidas pela Lei Federal número 6.830, de 22 de setembro de 1.980.

Parágrafo Único – As duas vias a que se refere este artigo são independentes uma da outra, podendo o Fisco providenciar imediatamente a cobrança judicial da dívida, mesmo que não tenha dado início ao procedimento amigável.

SEÇÃO VIII

DAS CERTIDÕES NEGATIVAS

Art. 106 – A prova de quitação de tributo será feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações exigidas pelo Fisco.

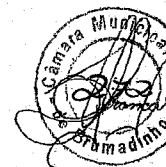
Art. 107 - A certidão será fornecida dentro do prazo de 15(quinze) dias, a partir da data de entrada do requerimento no órgão fazendário, sob pena de responsabilidade funcional.

Parágrafo Único – Havendo débito vencido, a certidão será indeferida e o pedido arquivado, dentro do prazo previsto neste artigo.

Art. 108 - A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débito anterior, posteriormente apurado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 109 - A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Municipal responsabiliza pessoalmente o servidor que a expedir pelo crédito tributário e pelos demais acréscimos legais.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que couber e é extensivo a quantos colaborarem por ação ou omissão, no erro contra a Fazenda Municipal.

Art. 110 - A venda, cessão ou transferência de qualquer espécie de estabelecimento comercial, industrial, produtor ou de prestação de serviços de qualquer natureza não poderá efetivar-se sem a apresentação da certidão negativa dos tributos a que estiverem sujeitos esses estabelecimentos, sem prejuízo da responsabilidade solidária do adquirente, cessionário ou de quem quer que os tenha recebido em transferência.

Art. 111 - Sem prova, por certidão negativa ou por declaração de isenção ou de recolhimento de imunidade com relação aos tributos ou quaisquer outros ônus relativos ao imóvel até o ano da operação, inclusive, os escritvães, tabeliães e oficiais de registro não poderão lavrar ou registrar quaisquer atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locação.

Parágrafo Único - A certidão será obrigatoriamente referida nos atos de que trata este artigo.

TÍTULO II

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I

DA ESCRITURA

Art. 112 - Integram o Sistema Tributário do Município:

I - Impostos:

- a) imposto sobre serviço de qualquer natureza;
- b) imposto sobre a transmissão "inter-vivos" a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis;

II - Taxas:

- a) taxa de expediente;
- b) taxa de licença;
- c) taxa de serviços urbanos;
- d) taxa de serviços diversos.

III - Contribuições de melhoria.

[Handwritten signature]

CAPÍTULO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000

DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO



SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA E DOS CONTRIBUINTES

Art. 113 - O imposto predial e territorial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido a lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observando o requisito mínimo da existência de melhoramento indicado em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, constituídos ou mantidos pelo Poder Público;

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana competentes, destinados a habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Art. 114 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único - Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio pleno, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, os promitentes compradores limitados na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isento do imposto ou a ele inune.

Art. 115 - O imposto é anual e, na forma da lei civil, se transmite aos adquirentes, salvo se constar da escritura certidão negativa de débitos referentes ao imposto.

SEÇÃO II

DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL

Art. 116 - Os imóveis a que se refere o artigo 113, inclusive os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, serão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal, ainda que seus titulares não estejam sujeitos ao pagamento do imposto.

Art. 117 - A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será de ofício ou promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos estabelecidos na legislação tributária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Parágrafo Único – As declarações prestadas pelo contribuinte, no ato da inscrição ou da atualização dos dados cadastrais, não implicam a sua aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer época, independentemente de prévia ressalva ou comunicação.

Art. 118 - A inscrição, alteração ou ratificação de ofício não exime o infrator das multas que lhe couberem.

Art. 119 - Até o dia 10 (dez) de cada mês, os serventuários da justiça enviarão ao Cadastro Imobiliário Fiscal cópia, extratos ou comunicações de atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locação, bem como dos registros realizados no mês anterior.

Parágrafo Único – A legislação tributária fixará a forma e as características dos extratos e comunicações, sendo facultado ao serventuário, se assim o preferir, enviar à repartição fazendária uma das vias do documento original.

SEÇÃO III

DO LANÇAMENTO

Art. 120 - O lançamento será efetuado pelo Fisco à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarações pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco, registrado até o último dia do exercício anterior.

Art. 121 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, excluído o valor dos bens móveis nela mantidos, em caráter permanente ou temporário, para efeito de utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

§ 1º - Considera-se para efeito de cálculo do imposto :

I – No caso de terrenos não edificadas, em construção, em demolição ou em ruínas: o valor venal do solo;

II – no caso de terrenos em construção com parte de edificação habitada: o valor do solo e o da edificação utilizada, considerados em conjunto;

III – nos demais casos: o valor venal e o da edificação utilizada, considerados em conjunto.

§ 2º - A Administração desenvolverá estudos, visando apurar o valor venal dos imóveis, mediante atividade específica, com utilização, entre outras, das seguintes fontes em conjunto ou separadamente:

I – declarações fornecidas pelos contribuintes;

II – permuta de informações fiscais com a administração tributária da União, do Estado ou de outros Municípios da mesma região geo-econômica, na forma do artigo 199, da Lei número 5.172/66 (Código Tributário Nacional);

III – informações prestadas por pessoas e entidades indicadas no artigo 197, da Lei número 5.172/66 (Código Tributário Nacional);

IV – estudos e pesquisas envolvendo dados e informações obtidos ^{no} mercado imobiliário local;

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



V – índices de correção monetária estabelecidos por órgãos do Governo Federal ou por eles autorizados.

§ 3º - Fica o Prefeito obrigado a aprovar por decreto, até 31 de dezembro de cada ano, o valor venal dos imóveis para efeito de cálculo do imposto relativo ao exercício seguinte.

Art. 122 - O imposto será calculado mediante a aplicação sobre o valor venal dos imóveis respectivos.

Parágrafo Único – Serão aplicadas as seguintes alíquotas:

I – A alíquota para o Imposto Territorial Urbano é de 2% (dois por cento)

II – A alíquota para o Imposto Predial e Territorial Urbano é de 1% (um por cento)

Art. 123 - Na hipótese de condomínio, o imposto poderá ser lançado em nome de um, de alguns ou de todos os co-proprietários; em se tratando, porém, de condomínio cujas unidades, nos termos da lei civil, constituam propriedades autônomas, o imposto será lançado individualmente, em nome de cada um dos respectivos proprietários.

Parágrafo Único – O imposto que gravar imóvel em processo de inventário será lançado em nome do espólio; julgada a partilha far-se-á o lançamento em nome do adquirente.

Art. 124 - Far-se-á o lançamento anualmente, exigindo-se o imposto de uma só vez ou em parcelas e na data estipulada de acordo com regulamento do Executivo Municipal.

§ 1º - O contribuinte que efetuar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia do vencimento, não sofrerá nenhuma correção.

§ 2º - O parcelamento poderá ser feito em até 06 (seis) parcelas, de acordo com regulamento do Executivo, cujo parcelamento implicará, na ocasião de quitação de cada parcela, a atualização monetária.

Art. 125 - A qualquer tempo poderão ser efetuados lançamentos omitidos por qualquer circunstância nas épocas próprias, promovidos os lançamentos aditivos, retificadas as falhas dos lançamentos existentes, bem como feitos lançamentos substitutivos.

Parágrafo Único – Os lançamentos relativos a exercícios anteriores serão feitos de conformidade com os valores e disposições legais das épocas a que os mesmos se referirem, ressalvadas as disposições expressas neste Código.

SEÇÃO IV

DA IMUNIDADE E DAS ISENCÕES

Art. 126 – É vedado o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano sobre:

I - imóveis de propriedade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

II – templos de qualquer culto;

III – imóveis de propriedade de partidos políticos;

IV – imóveis de propriedade de instituições de educação e de assistência social, observando-se os requisitos do § 4º, deste artigo.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



§ 1º - O disposto no inciso I deste artigo é extensivo as autarquias, no que se refere a imóveis efetivamente vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto que incidir sobre o imóvel objeto de promessa de compra e venda.

§ 2º - O disposto no inciso I deste artigo não se aplica nos casos de enfiteuse ou aforamento, quando o imposto deve ser lançado em nome do titular do domínio útil.

§ 3º - O disposto no inciso II deste artigo aplica-se a todo e qualquer imóvel em que se pratique, permanentemente, qualquer atividade que, por suas características, possa ser qualificada como culto, independentemente da fé professada e a imunidade, todavia, se restringe ao local do culto, não se estendendo a outros imóveis de propriedade, uso ou posse de entidade religiosa que não satisfaçam as condições estabelecidas neste parágrafo.

§ 4º - O disposto no inciso IV deste artigo é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação, o seu resultado;

II - aplicarem integralmente, no País, seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão.

Art. 127 - Ficam isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano os imóveis de propriedade das instituições e pessoas abaixo relacionadas, enquanto efetivamente vinculadas às suas finalidades essenciais:

- a) sociedades desportivas sem fins lucrativos licenciadas e filiadas à Federação Esportiva do Estado;
- b) sociedades civis sem fins lucrativos representativas de classe trabalhadoras;
- c) ex-combatentes;
- d) imóveis de propriedade das comunidades religiosas, ligados aos templos de qualquer culto;
- e) imóveis de propriedade ou ocupados por associações comunitárias, sem fins lucrativos e reconhecidas como de utilidade pública;
- f) áreas e instalações de uso comum dos condomínios fechados e deitados.

Art. 128 - A legislação tributária fixará a forma e os prazos para o reconhecimento das isenções e imunidade.

CAPÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO



SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA E DOS CONTRIBUINTES

Art. 129 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, dos serviços constantes da lista abaixo, ou que eles possam ser equiparados:

- 1 - Médicos, inclusive análise clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres;
- 2 - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios e de recuperação e congêneres;
- 3 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres;
- 4 - Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonaudíologos, protéticos
- 5 - Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta lista, prestando serviços através de planos de medicina de grupo, convênios;
- 6 - Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do benefício do plano;
- 7 - empresas para assistência de empregados;
- 8 - Médicos veterinários;
- 9 - Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres;
- 10 - Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais;
- 11 - Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e congêneres;
- 12 - Banhos, duchas, sauna, massagem, ginásticas e congêneres;
- 13 - Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo;
- 14 - Limpeza e dragagem de portos, rios e canais;
- 15 - limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins;
- 16 - Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres;
- 17 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos;
- 18 - Incineração de resíduos quaisquer;
- 19 - Limpeza de chaminés;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- 20 – Saneamento ambiental e congêneres;
- 21 – Assistência técnica;
- 22 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa;
- 23 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa;
- 24 – Análise, inclusive de sistema, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza;
- 25 – Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnico em contabilidade e congêneres;
- 26 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas;
- 27 – Traduções e Interpretações;
- 28 – Avaliação de bens;
- 29 – Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres;
- 30 – Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza;
- 31 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação) mapeamento e topografia;
- 32 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras semelhantes e respectivas engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares;
- 33 – Demolição;
- 34 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres ;
- 35 – Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exportação de petróleo e gás natural;
- 36 – Florestamento e reflorestamento;
- 37 – Escoramento e contenção de encostas e serviços;
- 38 – Paisagismo, jardinagem ;
- 39 – Raspagem, calafetação, polimento de piso, paredes e divisórias;
- 40 – Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento de qualquer grau e natureza;
- 41 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;
- 42 – Organizações de festas e recepções: buffet;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- 43 – Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios;
- 44 – Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
- 45 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada;
- 46 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de título quaisquer (exceto os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
- 47 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedades industrial, artística ou literária;
- 48 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e de faturasções (factoring) (executando-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
- 49 – Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres;
- 50 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 45,46,47 e 48;
- 51 – Despachantes;
- 52 – Agentes da propriedade industrial;
- 53 – Agentes da propriedade artística ou literária;
- 54 – Leilão;
- 55 – Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; provenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro;
- 56 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
- 57 – Vigilância ou segurança de pessoas e bens;
- 58 – Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres;
- 59 – Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores dentro do território do Município;
- 60 – Diversões públicas; :
 - a) cinemas, “taxi-dancings” e congêneres;
 - b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
 - c) exposições, com cobrança de ingressos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- d) bailes, shows, festivais, receitas e congêneres, inclusive espetáculos que sejam transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo rádio;
- e) jogos eletrônicos;
- f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos a transmissão pelo rádio ou pela televisão;
- g) execução de música, individualmente ou por conjuntos;
- 61 – Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios;
- 62 – Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão);
- 63 – Gravação e distribuição de filmes de vídeo tape;
- 64 – Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive tracagem, dublagem e mixagem sonora;
- 65 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, reprodução, cópia e trucagem;
- 66 – Produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres;
- 67 – Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço;
- 68 – Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos ;
- 69 – Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto;
- 70 – Recondicionamento de motores;
- 71 – Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final;
- 72 – recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastias, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres de objetos não destinados à industrialização ou comercialização;
- 73 – Lustração de bens imóveis quando o serviço for prestado para usuário final do objeto lustrado;
- 74 – Instalação de montagens de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido;
- 75 – Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço exclusivamente com o material por ele fornecido;
- 76 – Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- 77 – Colocação gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia;
- 78 – Colocação de molduras e afins, encadernamento, gravação e douração de livros, revistas e congêneres;
- 79 – Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil;
- 80 – Funerais;
- 81 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento;
- 82 – Tinturaria e lavanderia;
- 83 – Taxidermia;
- 84 – Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados.
- 85 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação);
- 86 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão);
- 87 – Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto; atracação, capitania, armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água, serviços acessórios; movimentação de mercadoria fora do cais;
- 88 – Advogados;
- 89 – Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;
- 90 – Dentistas;
- 91 – Economistas;
- 92 – Psicólogos;
- 93 – Assistentes Sociais;
- 94 – Relações Públicas;
- 95 – Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatados de cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
- 96 – Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferências de fundo; devolução de



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



cheques, sustação de pagamento de cheques, ordem de pagamento e de créditos, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamento por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; alugueis de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item ao está abrangido o ressarcimento à instituições financeiras, de gastos com portes do correio, telegrama, telex e teleprocessamento, necessários à prestação de serviços);

97 - Transporte de natureza estritamente municipal;

98 - Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo Município;

99 - Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres;

100 - Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza.

Parágrafo Único - As informações individualistas sobre serviços prestados a terceiro, necessários a comprovação dos fatos geradores citados nos itens 95 e 96 serão prestados pelas instituições financeiras na forma prevista pelo inciso II do artigo 197, da Lei número 5.172/66 (Código tributário Nacional).

101 - Transportes internos e externos de substâncias minerais e seus rejeitos dentro do município de Brumadinho.

102 - Prestação de serviço de máquinas e equipamentos móveis dentro do município .

Art. 130 - A incidência e a sua cobrança dependem:

I - do resultado financeiro do efetivo exercício da atividade;

II - do cumprimento de quaisquer exigências legais ou regulamentares relativas ao exercício da atividade, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Art. 131 - O Imposto Sobre Serviços será devido ao Município de BRUMADINHO:

I - no caso das atividades de construção civil, quando a obra se localizar dentro do seu território, ainda que o prestador se localizar no território do Município, ainda que o serviço seja prestado fora dele.

Art. 132 - Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, assim entendida a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que exerça habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas no artigo 129.

§ 1º - As empresas ou profissionais autônomos são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto relativo aos serviços a eles prestados por terceiros, se não exigirem do prestador do serviço comprovação da respectiva inscrição no cadastro de contribuinte do imposto, ou no caso de não haver estabelecimento prestador ou domicílio tributário, certidão de não incidência do imposto neste Município, passada por órgão competente fazendário local.

§ 2º - Fica cometida às empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela retenção do recolhimento do imposto, na forma e condições do regulamento, quando:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- a) o prestador de serviços não comprovar sua inscrição no cadastro fiscal ou não fornecer a certidão emitida por este Município comprovando a sua incompetência sobre o imposto;
- b) o prestador de serviço, obrigado a emissão de nota fiscal de serviço, deixar de fazê-lo;
- c) a execução do serviço de construção civil ser efetuado por prestador não estabelecido no Município.
- d) as empresas tomadoras de serviços deverão reter o ISSQN no momento do acerto de contas com a prestadora e responsabilizar-se pelo seu recolhimento.

§ 3º - O não cumprimento no parágrafo anterior obrigará o responsável ao recolhimento integral do imposto, acrescido de multa, juros e correção monetária, consoante o disposto no Código Tributário Municipal.

§ 4º - O disposto no § 1º não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte, no caso de descumprimento, total ou parcial, da obrigação pelo responsável.

§ 5º - A responsabilidade pela retenção e descumprimento do ISSQN é extensiva ao promotor ou patrocinador de espetáculo desportivos e de diversões públicas em geral e as instituições responsáveis por ginásios, estádios, teatros, salões e congêneres, em relações aos eventos realizados.

SEÇÃO II

DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO IMPOSTO

Art. 133 – Todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades relacionadas no artigo 129, ficam obrigadas à inscrição no cadastro de contribuintes do ISS.

Parágrafo Único – A inscrição no cadastro a que se refere este artigo, sua retificação ou alteração serão efetivadas de ofício ou promovidas pelo contribuinte ou responsável.

Art. 134 – As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável no ato da inscrição ou da atualização dos dados cadastrais não implicam a sua aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer época, independentemente de prévia ressalva ou comunicação.

Parágrafo Único – A inscrição, alteração ou retificação de ofício não eximem o infrator das multas que lhe couberem.

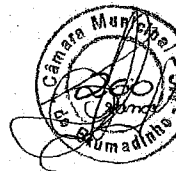
Art. 135 – A obrigatoriedade da inscrição estendem-se às pessoas físicas ou jurídicas imunes ou isentas do pagamento do imposto.

Art. 136 – A inscrição deverá operar-se antes do início das atividades do prestador do serviço.

Art. 137 – O contribuinte é obrigado a comunicar a cessação da atividade, no prazo e na forma da legislação tributária.

Parágrafo Único – A anotação de cessação da atividade não implica a quitação ou dispensa de pagamento de quaisquer débitos existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente à declaração do contribuinte.

110



SEÇÃO III

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 138 – A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ressalvada a hipótese do § 2º deste artigo.

§ 1º - Serão deduzidos do preço do serviço:

I – quando da prestação dos serviços a que se refere os itens 24 e 32 da lista ao artigo 129:

- a) o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço é definitivamente incorporado à obra;
- b) o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto;

II – quando a prestação dos serviços a que se referem os itens 37,41, 67 e 69 da lista do artigo 129, o valor das mercadorias fornecidas.

§ 2º - O imposto terá por base de cálculo o valor de referência, quando:

I – a prestação dos serviços se der sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte;

II – os serviços a que se referem os itens 1, 4, 12, 52, 89, 90, 91 e 92 da lista do artigo 129 forem prestados por sociedades constituídas por profissionais da mesma área ou afim.

§ 3º - Considera-se trabalho pessoal do próprio contribuinte, para os efeitos do inciso I até 2 (dois) empregados:

Art. 139 – No caso de prestação de serviço a crédito, sob qualquer modalidade, o imposto deve ser pago de uma só vez, sobre o valor total da operação.

Art. 140 – Na prestação de serviços a título gratuito, feita por contribuinte do imposto, este será calculado sobre o preço declarado pelo prestador do serviço nos documentos fiscais referentes à operação.

§ 1º - O preço declarado pelo contribuinte não poderá ser inferior ao vigente no mercado local.

§ 2º - No caso de declaração de preços notoriamente inferiores aos vigentes no mercado local, o Fisco arbitrar a importância a ser paga, sem prejuízo da cominação das penalidades cabíveis.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos casos de:

I – inexistência de declaração nos documentos fiscais;

II – não emissão dos documentos fiscais nas operações a título gratuito.

Art. 141 – O imposto será calculado:

I – na hipótese do inciso I do § 2º do artigo 138, pela aplicação, sobre a unidade fiscal, dos percentuais relacionados na TABELA II que integra este Código;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



II – na hipótese do inciso II do § 2º do artigo 138, pela soma dos valores obtidos na forma do inciso I deste artigo, calculados em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumido responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável;

III – nos demais casos, pela aplicação, sobre o preço dos serviços das alíquotas relacionadas a TABELA II que integra este Código.

§ 1º - Ocorrendo a hipótese do inciso II do artigo 147 o imposto deverá ser calculado com base no preço arbitrado pelo Fisco, em função da natureza e das condições da prestação do serviço, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 2º - Tratando-se do exercício temporário ou intermitente das atividades relacionadas nos itens 32, 34 e 60 da lista a que se refere o artigo 129, o imposto será calculado com base no preço dos serviços constantes do contrato ou dos comprovantes de admissão, desde que autenticados pelo Fisco.

§ 3º - Quando o contribuinte exercer mais de uma atividade tributável, adotar-se-á para cálculo do imposto a alíquota correspondente a cada atividade.

§ 4º - Quando a atividade tributável for exercida em estabelecimentos distintos, o imposto será calculado e cobrado por estabelecimento.

§ 5º - Consideram-se estabelecimentos distintos, para os efeitos do parágrafo anterior:

I – os que, embora no mesmo local, ainda que com idênticas atividades, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;

II – os que, embora pertencentes a mesma pessoa física ou jurídica, funcionem em locais diversos, não se considerando como tal 2 (dois) ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, em várias salas ou pavimentos de um mesmo imóvel.

Art. 142 – Constitui obrigação tributária acessória do contratante ou do tomador de serviços, a forma do Código Tributário Municipal, a exigência, da parte do contratado ou prestador de serviços, de certidão negativa de tributos municipais, no ato da contratação e, trimestralmente, durante a execução do contrato e de termos aditivos.

SEÇÃO IV

DO ARBITRAMENTO DO PREÇO DO SERVIÇO

Art. 143 – Quando por ação ou omissão do contribuinte voluntária ou não, não puder ser conhecido o preço do serviço ou ainda quando os registros contábeis relativos à operação estiverem em desacordo com as normas da legislação tributária ou não merecem fé, o imposto será calculado sobre o preço do serviço pelo Fisco, que não poderá em hipótese alguma, ser inferior ao total das seguintes parcelas, acrescidos de 20% (vinte por cento):

I – valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados no período;

II – folha de salários pagos durante o período adicionada de todos os rendimentos pagos no período, inclusive honorários de diretores e retiradas de proprietários, sócios ou gerentes, bem como as respectivas obrigações trabalhistas e sociais;

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



III – um vinte avos (1/20) do valor venal do imóvel ou parte dele, e das máquinas e equipamentos utilizados a prestação do serviço, computados ao mês ou fração;

IV – despesas com fornecimento de água, luz, telefone e demais encargos mensais obrigatórios do contribuinte.

§ 1º - Caso não seja possível apurar essas informações, mesmo que por estimativa ou projeção, o Fisco efetuará, estudos investimentos necessários ao arbitramento do preço dos serviços.

§ 2º - O arbitramento do preço dos serviços não exonera o contribuinte da imposição das penalidades cabíveis, quando for o caso.

SEÇÃO V

DO CÁLCULO POR ESTIMATIVA

Art. 144 – Os contribuintes de pequeno e médio portes poderão solicitar que o preço do serviço seja fixado por valores estimados pelo Fisco, para cálculo do imposto a ser pago mensalmente.

§ 1º - A legislação tributária definirá as condições de classificação dos contribuintes de pequeno e médio portes, com base nos seguintes fatores, tomados ou não:

I – natureza da atividade;

II – instalação e equipamentos utilizados;

III – quantidade e qualificação profissional do pessoal empregado;

IV – receita operacional;

V – organização rudimentar.

§ 2º - O Fisco adotará o critério de arbitramento pelo preço do serviço estabelecido no artigo 143 para cálculo dos valores estimados.

§ 3º - Os valores serão revistos e atualizados até 31 de dezembro de cada ano para entrarem em vigor em janeiro do ano seguinte e corrigidos monetariamente em julho, com base no índice oficial.

Art. 145 – Os contribuintes submetidos ao regime de cálculo do imposto por estimativa ficarão dispensados da emissão da nota fiscal e da escrituração dos livros fiscais instituídos pelos artigos 148 e 152 e terão lançamentos considerados homologados, para os efeitos do item II do artigo 34.

Art. 146 – A inclusão e a exclusão dos contribuintes no regime de que trata o artigo procedente ocorrerão por iniciativa do Fisco ou da parte interessada, observadas as normas da legislação tributária.

SEÇÃO VI

DO LANÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 147 – O lançamento do imposto far-se-á:

I – anualmente, pelo Fisco, mediante lançamento direto em relação dos contribuintes a que se referem os itens I e II do § 2º do artigo 138, que exerçam suas atividades de forma habitual ou em estabelecimento fixo;

II – mensalmente, mediante lançamento por homologação, em relação aos demais contribuintes que exerçam suas atividades de forma habitual em estabelecimento fixo ou não pagamento do imposto por estimativa;

III – por ocasião da prestação do serviço, o Fisco, mediante lançamento direto, em relação aos contribuintes com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam suas atividades em caráter temporário ou intermitente.

Parágrafo Único – na hipótese do inciso II do § 2º do artigo 138, o lançamento será feito:

- a) em nome da sociedade, quando esta estiver legalmente constituída;
- b) em nome de 1 (um) de alguns ou de todos os sócios quando se tratar da sociedade de fato, sem prejuízo das responsabilidades solidária de todos os sócios.

SEÇÃO VII

DO DOCUMENTÁRIO FISCAL

Art. 148 – Ressalvado o disposto no artigo 145, é obrigatória, por parte dos contribuintes sujeitos ao regime de lançamento por homologação a emissão de nota fiscal, em fiscal, em todas as operações que constituam ou possam vir a constituir fato gerador do imposto, na forma estabelecida neste Código.

Art. 149 – O Município instituirá a Nota Fiscal Avulsa objetivando atender principalmente prestadores de serviços avulsos, pessoas físicas, acobertando o documento fiscal em consonância com os índices da tabela de ISS, com controle no Setor de Arrecadação e Tributação da Prefeitura.

Art. 150 - A nota fiscal obedecerá aos requisitos fixados na legislação tributária, não podendo ser emendada ou rasurada de modo que fiquem prejudicadas sua clareza e veracidade.

§ 1º – A impressão e a utilização das notas fiscais dependerão de prévia autorização do Fisco.

§ 2º – As Gráficas e estabelecimentos congêneres são obrigados a manter, na forma e nos prazos previstos no regulamento, registros próprios das notas fiscais que imprimem.

Art. 151 – Nas operações à vista, o regulamento pode estabelecer casos em que a nota fiscal poderá ser substituída pelo cupom de máquina registradora.

SEÇÃO VIII

DA ESCRITA FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 152 – Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços sujeitos ao regime de lançamentos por homologação são obrigados, além de outras exigências estabelecidas em leis, a escrituração dos seguintes livros:

I – Livro de Registros de Operações;

II – Livro de Registro de Contratos;

Art. 153 – Os livros a que se refere o artigo anterior obedecerão aos modelos estabelecidos na legislação tributária.

Art. 154 – Constituem instrumentos auxiliares da escrita fiscal os livros de contabilidade geral do contribuinte, tanto de uso obrigatório quanto os auxiliares, os documentos fiscais, as guias de pagamento do imposto e demais documentos, ainda que pertencentes ao arquivo de terceiros, que se relacionem, direta ou indiretamente com os lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte ou responsável.

Art. 155 – Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, sucursal, agência ou representação, terá escrituração tributária própria, vedada a sua centralização na matriz ou estabelecimento principal.

Art. 156 – Nenhum livro da escrita fiscal poderá ser utilizado sem prévia autenticação do órgão fazendário.

SEÇÃO IX

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 157 – A fiscalização do Imposto Sobre Serviços compete ao órgão fazendário da Prefeitura, nos termos do Regimento Interno.

Art. 158 – A fiscalização do Imposto Sobre Serviços será feita sistematicamente nos estabelecimentos, vias públicas e demais locais onde se exerçam atividades tributáveis.

Art. 159 – O sujeito passivo fornecerá todos os elementos necessários a verificação de que são exatos os totais das operações sobre as quais pagou o imposto e exibirá todos os elementos da escrita fiscal e da contabilidade geral, sempre que exigidos pelos agentes fazendários.

§ 1º - Os agentes fazendários, no exercício de suas atividades, poderão ingressar nos estabelecimentos e demais locais onde são praticadas atividades tributáveis a qualquer hora do dia ou da noite, desde que os mesmos estejam em funcionamento, ainda que somente em expediente interno.

§ 2º - Em caso de embaraço ou desacato no exercício da função, os agentes fazendários poderão requisitar auxílio às autoridades policiais, ainda que não se configure fato definido na legislação como crime ou contravenção.

Art. 160 – As notas fiscais a que se refere o artigo 148 e os livros de escrita fiscal relacionados no artigo 152 serão conservados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando exigidos, daí não podendo ser retirados, salvo para a apresentação em juízo ou quando apreendidos pelos agentes fazendários, nos casos previstos na legislação tributária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Parágrafo Único – A exibição dos livros e documentos fiscais far-se-á sempre que exigida pelos agentes fazendários independentemente de prévio aviso ou notificação.

SECÃO X

DA IMUNIDADE, DA ISENÇÃO E DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 161 – É vedado o lançamento do Imposto Sobre Serviços Sobre:

I – os serviços prestados pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios;

II – os serviços religiosos, qualquer que seja o culto professado;

III – os serviços dos partidos políticos;

IV – os serviços prestados por instituições de educação e de assistência social, observados os requisitos do § 4º do artigo 126.

Parágrafo Único – O disposto no inciso I deste artigo é extensivo às autarquias no que se refere aos serviços efetivamente vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não se estende aos serviços públicos concedidos.

Art. 162 – Ficam isentos do pagamento do Imposto Sobre Serviços as associações comunitárias e os clubes de serviço cuja finalidade essencial, nos termos dos respectivos estatuto e tendo em vista os atos efetivamente praticados, esteja voltada para o desenvolvimento da comunidade.

Art. 163 – O Imposto Sobre Serviços não incide sobre:

I – os serviços prestados:

a) em relação de emprego;

b) por trabalhadores avulsos;

c) pelos diretores e membros de conselho consultivo ou fiscal de sociedade;

II – os serviços não relacionados na lista do artigo 129, ressalvados os casos de atividades congêneres, equivalente ou que possam ser assemelhadas às constantes da citada lista.

Art. 164 – A legislação tributária fixará a forma e os prazos para o reconhecimento da imunidade e das isenções referentes ao Imposto Sobre Serviços.

SECÃO XI

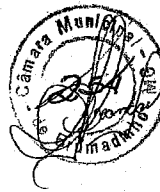
DO ACORDO E DAS COMPENSAÇÕES

Art. 165 – É facultado ao Poder Executivo firmar acordos com estabelecimentos do ensino e de serviços, médico-hospitalares, visando estabelecer um processo permanente automático de encontro de contas, compensando créditos tributários referentes ao imposto sobre serviços com créditos líquidos e certos das firmas e estabelecimentos acima relacionados.

Art. 166 – Sem prejuízo de outras disposições que venham a ser estabelecidas pelas partes, os acordos a que se refere o artigo anterior obedecerão os seguintes critérios:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



I – mensalmente se efetuará o confronto de valor do imposto devido com os valores faturados, afim de se processar e de se efetuar o pagamento da diferença, por qualquer das partes até o final do mês seguinte ao do ensino;

II – o valor do serviço prestado ou utilizado pelo Município será igual:

- a) no caso de estabelecimento de educação, ao preço vigente no estabelecimento;
- b) no caso de serviços médico-hospitalares, ao preço estipulado pela previdência social.

Art. 167 – Os acordos a que se refere esta seção poderão ser coletivos, respeitando-se, entretanto, a necessidade da assinatura de um acordo específico para cada um dos tipos de atividades que caracterizam os grupos de contribuintes signatários.

§ 1º - O não cumprimento, pelo contribuinte, de qualquer das cláusulas do acordo implicará a sua execução, mediante proposta fundamentada do Fisco, sendo exigido imediatamente o imposto devido, sem prejuízo da cominação das penalidades cabíveis.

§ 2º - A exclusão de um ou alguns contribuintes do acordo coletivo não invalida, prejudica ou altera seus termos e propósitos, permanecendo suas cláusulas sempre boas, firmes e valiosas com relação aos signatários remanescentes.

Art. 168 – As entidades inunes ao imposto, que desejarem colaborar com a municipalidade na solução dos problemas educacionais e de assistência social do Município, poderão pleitear a sua inclusão nos acordos referidos esta Seção, caso em que a compensação compreenderá os demais tributos não abrangidos pela imunidade.

Art. 169 – A inclusão, tanto dos contribuintes quanto das entidades inunes nos acordos referidos nesta seção far-se-á mediante solicitação dos interessados, obedecidas as condições a serem fixadas em aviso publicado na imprensa oficial ou em órgão de circulação local.

CAPÍTULO IV

DOS IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” ITBI

SEÇÃO ÚNICA

Art. 170 – Os impostos sobre transmissão “inter vivos” (ITBI), instituídos na forma das leis municipais, são em sua forma cobrados, devendo seus valores venais, para base de cálculo, estabelecidos em regulamento pelo Executivo Municipal, aplicando-se-lhes, no que couber, este Código Tributário Municipal.

Parágrafo Único – A alíquota do ITBI (Imposto sobre transmissão “inter-vivos”) corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor de avaliação, de conformidade com o regulamento do Executivo Municipal.

CAPÍTULO V

DA TAXA DE EXPEDIENTE

SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA E DOS CONTRIBUÍNTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 171 – A taxa de expediente tem como fato gerador a utilização dos serviços administrativos relacionados na TABELA III, que integra este Código, e será devida por quem deles se utilizar.

Parágrafo Único – O servidor municipal qualquer que seja o seu cargo, função ou vínculo empregatício, que prestar serviço, realizar a atividade ou formalizar o ato pressuposto do fato gerador do tributo, sem o pagamento do respectivo valor, responderá solidariamente com o sujeito passivo pela taxa não recolhida, bem como pelas penalidades cabíveis.

SEÇÃO II

DO CÁLCULO DA TAXA

Art. 172 – A Taxa de Expediente será calculada pela aplicação, sobre a unidade fiscal, dos percentuais relacionados na TABELA III, que integra este Código.

SEÇÃO III

DO PAGAMENTO

Art. 173 – O pagamento da taxa de expediente será feito por meio de guia, recolhimento ou autenticação mecânica, antes de protocolado, lavrado o ato ou registrado o contato, conforme o caso.

Art. 174 – O órgão do protocolo não poderá aceitar qualquer documento sem o comprovante do pagamento da taxa respectiva, sob pena de responsabilidade do servidor encarregado.

§ 1º - Ocorrendo a hipótese deste artigo, o servidor responderá pelo pagamento da taxa, cabendo-lhe o direito regressivo de reaver a quantia desembolsada junto aos contribuintes.

§ 2º - Ressalvam-se do disposto neste artigo os casos de isenção previstos na Seção seguinte.

§ 3º - O indeferimento do pedido, a formulação de novas exigências ou a desistência do peticionário não dão origem à restituição da taxa.

§ 4º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se, como couber, aos casos de autorização, permissão, concessão e celebração de contratos.

SEÇÃO IV

DA ISENÇÃO

Art. 175 – Ficam isentos do pagamento da taxa de expediente:

I – os pedidos e requerimento de qualquer natureza e finalidade, apresentados pelos órgãos da administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que atendam as seguintes condições:

- a) sejam apresentados em papel timbrado com a assinatura de autoridade competente;
- b) refiram-se a assuntos de interesse público ou a matéria oficial, não podendo versar sobre assuntos de ordem particular, ainda que atendido o requisito da alínea “a” deste inciso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



II – os contratos e convênios de qualquer natureza e finalidade, lavrados com os órgãos a que se refere o inciso I deste artigo, observadas as condições nele estabelecidos;

III – os requerimentos e certidões de servidores municipais, ativos ou inativos, sobre assuntos de natureza funcional;

IV – os requerimentos e certidões relativos ao serviço militar ou para fins eleitorais.

Parágrafo Único – O disposto no inciso I deste artigo, observadas as ressalvas⁵ constantes de suas alíneas respectivas, aplica-se aos pedidos e requerimentos apresentados pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário.

CAPÍTULO VI

DAS TAXAS DE LICENÇA

SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA E DOS CONTRIBUINTES

Art. 176 – As taxas de licença têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia do Município, mediante a atividade da administração municipal que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de ato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimento comerciais, industriais e prestadores de serviços, ao exercício de atividades dependentes de autorização, permissão ou concessão do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, a tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.

§ 1º - No exercício da ação reguladora a que se refere este artigo, as autoridades municipais, visando conciliar a atividade pretendida com o planejamento físico e o desenvolvimento sócio-econômico do Município, levarão em conta, entre outros fatores:

- a) – o ramo da atividade a ser exercida;
- b) a localização do estabelecimento se for o caso;
- c) as repercussões da prática do ato e da abstenção do fato para com a comunidade e o seu meio ambiente.

§ 2º - Qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado depende de licença prévia da Administração Municipal para, no território do Município, de forma permanente, intermitente ou temporária, em estabelecimento, fixo ou não:

I – exercer quaisquer atividades comerciais, industriais, produtores ou de prestação de serviços;

II – executar obras particulares;

III – promover loteamentos, desmembramentos ou remembramentos ;

IV – ocupar áreas em vias e logradouros públicos;

V- promover publicidade mediante a utilização:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- a) de painéis, cartazes ou anúncios, inclusive letreiros e semelhantes;
- b) de pessoas, veículos, animais, alto-falantes ou qualquer outro aparelho sonoro ou de projeção fotográfica.

§ 3º - A licença a que se refere o inciso I, quando se tratar de atividade permanente em estabelecimento fixo ou não, é válida para o exercício em que for concedida e deverá ser renovada anualmente, na forma da legislação aplicável.

§ 4º - Quaisquer alterações ou modificações nas características da atividade ou do estabelecimento licenciado somente podem ser efetuadas após concessão de nova licença.

Art. 177 - Contribuinte da taxa é qualquer pessoa, física ou jurídica, que se habilita à licença prévia a que se refere o § 2º do artigo anterior.

SEÇÃO II

DO CÁLCULO

Art. 178 - A taxa de licença será calculada pela aplicação, sobre a unidade fiscal, dos percentuais relacionados a TABELA IV, que integra este Código.

SEÇÃO III

DO PAGAMENTO

Art. 179 - O pagamento da taxa de licença será feita por meio de guia, conhecimento ou autenticação mecânica, antes da concessão da licença requerida ou de sua renovação.

Parágrafo Único - Quando se tratar de licença para o exercício permanente de atividades comerciais, industriais, produtoras ou de prestação de serviços, o valor a ser pago será proporcional ao período de sua validade.

Art. 180 - A cassação, restrição ou qualquer outra modificação nos termos, prazos, locais ou quaisquer outros elementos da licença não exoneram o contribuinte do pagamento da taxa respectiva, não dá direito à restituição do que já houver sido pago.

SEÇÃO IV

DA ISENÇÃO E DA NÃO LICENÇA

Art. 181 - Ficam isentos do pagamento da taxa de licença os seguintes atos e atividades:

I - a execução de obras em imóveis de propriedade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando executados diretamente por seus órgãos;

II - a publicidade de caráter patriótico, a concernente à segurança nacional e a referente às campanhas eleitorais, observadas a legislação eleitoral em vigor;

III - a execução de obra particular, exclusivamente residencial, de até 50 m² (cinquenta metros quadrados), com base em projeto elaborado previamente pelo órgão competente da Prefeitura;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



IV - a ocupação de área em vias e logradouros públicos por:

- a) feira de livros, exposições, concertos, retretas, palestras, conferências e demais atividades de caráter notoriamente cultural ou científico;
- b) exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de cunho notoriamente religioso;
- c) candidatos e representantes de partidos políticos, durante a fase da campanha, observadas a legislação eleitoral em vigor;

V - as atividades desenvolvidas por:

- a) as atividades ambulantes de jornais e revistas;
- b) engraxates ambulantes;
- c) vendedores de artigos de indústria doméstica e de arte popular de sua própria fabricação, sem auxílio de empregados;
- d) cegos e mutilados, quando exercidas em escala ínfima.

CAPÍTULO VII

DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS

SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA E DOS CONTRIBUINTE

Art. 182 – A taxa de serviços urbanos tem como fato gerador a utilização dos serviços públicos municipais, específicos e divisíveis, efetivamente prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, relativos a:

I – coleta domiciliar de lixo;

II – limpeza das vias públicas urbanas;

III – iluminação pública.

§ 1º - São contribuintes da taxa de serviços urbanos os proprietários, titulares do domínio útil ou dos possuidores, a qualquer título, de imóveis localizados no território do Município que efetivamente se utilizam ou tenham à sua disposição quaisquer dos serviços públicos a que se refere este artigo, isolada ou cumulativamente.

§ 2º - Aplica-se à taxa de serviços urbanos a regra de solidariedade prevista no parágrafo único do artigo 114 deste Código.

SEÇÃO II

DO CÁLCULO

Art. 183 – A taxa de serviços urbanos será calculada pela aplicação, sobre a unidade fiscal, dos percentuais relacionados na Tabela V, que integra este Código.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 184 – Fica o Prefeito expressamente autorizado a, em nome do Município, celebrar convênios com órgãos ou empresas que forneçam ou venham a fornecer energia elétrica para o Município, visando transferir-lhes o encargo de arrecadar a taxa devida pelos serviços de iluminação pública, na forma de lei municipal. *

SEÇÃO III

DO PAGAMENTO

Art. 185 – A taxa e serviços urbanos será devida anualmente, podendo o seu lançamento bem como os prazos e formas assinaladas para pagamento coincidirem, a critério do Fisco, com os do Imposto Predial e Territorial Urbano, ressalvada a hipótese do artigo anterior.

SEÇÃO IV

DA ISENÇÃO

Art. 186 – Ficam isentos do pagamento da taxa de serviços urbanos relativamente aos serviços de coleta domiciliar de lixo e limpeza das vias públicas urbanas:

I – os imóveis de propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II – os imóveis de propriedades de instituições de educação e assistência social e os utilizados como templos de qualquer culto, observadas as disposições dos § 3º e § 4º do artigo 126 deste Código.

CAPÍTULO VIII

DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS

SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA E DOS CONTRIBUINTE

Art. 187 – A taxa de serviços diversos é devida pela execução, por agente dos órgãos próprios da municipalidade, dos seguintes serviços:

I – depósito e deliberação de bens, animais e mercadorias apreendidas;

II – demarcação, alinhamento e nivelamento;

III – cemitérios;

IV – abate de gado fora de matadouro municipal.

§ 1º - A taxa a que se refere este artigo é devida:

- a) na hipótese do inciso I deste artigo pelo proprietário possuidor a qualquer título ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, que requeira, promova ou tenha interesse na deliberação;
- b) na hipótese do inciso II deste artigo pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis demarcados, alinhados ou nivelados,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



aplicando-se como couber, a regra da solidariedade a que se refere o parágrafo único do artigo 114 deste Código.

- c) na hipótese do inciso II deste artigo pelo ato de prestação dos serviços relacionados com cemitérios, segundo as condições e formas previstas em regulamento;
- d) na hipótese do inciso IV deste artigo pela ocasião do abate.

SEÇÃO II

DO CÁLCULO

Art. 188 – A taxa de serviços diversos será calculada mediante a aplicação, sobre a unidade fiscal, dos percentuais relacionados na Tabela VI, que integra este Código.

SEÇÃO III

DO PAGAMENTO

Art. 189 – A taxa de serviços diversos será paga mediante guia, reconhecimento ou autenticação mecânica, anterior à execução dos serviços.

SEÇÃO IV

DA ISENCÃO E DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 190 – Ficam isentos do pagamento da taxa de serviços diversos os imóveis relacionados nos incisos I e II do artigo 186 deste Código.

CAPÍTULO IX

DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA

Art. 191- Será devida a contribuição de melhoria no caso de benefício de imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras públicas, executadas pelos órgãos da administração direta ou indireta do Município, mesmo em regime de administração ou de empreitada.

I – abertura, alargamento, pavimentação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas;

II – construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis e viadutos;

III – Construção ou ampliação de sistema de trânsito rápido, inclusive todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema;

IV – serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos sanitários, instalações de redes elétricas, telefônicas, de transportes e comunicações em geral e de suprimento de gás, bem como instalações funiculares, ascensora e de comodidade pública;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



VI - construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem;

VII - construção de aeródromos e seus acessos;

VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriação em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico.

SECÃO II

DOS CONTRIBUINTES

Art. 192 - A contribuição de melhoria será cobrada aos proprietários de imóveis de domínio privado situados nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela obra.

§ 1º - Responde pelo pagamento da contribuição de melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos adquirentes e sucessores a qualquer título do imóvel.

§ 2º - Serão incluídos nos orçamentos de custo da obra todos os investimentos necessários para que os benefícios dela sejam integralmente alcançados pelos imóveis nas respectivas zonas de influência.

Art. 193 - O cálculo da contribuição de melhoria será procedido da seguinte forma:

I - O Governo Municipal:

- a) decidirá sobre a obra ou sistema a ser ressarcido mediante a cobrança de contribuição de melhoria, lançado a sua localização em planta própria;
- b) elaborará ou encomendará o memorial descritivo da obra e o orçamento detalhado de seu custo, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 193 deste Código;
- c) decidirá que parcela, expressa em percentagem do custo da obra, será recuperada através da contribuição de melhoria;

II- O Fisco:

- a) delimitará, na planta a que se refere a alínea "a" do inciso I, uma área suficientemente ampla em redor da obra objeto da cobrança, de modo a relacionar todos os imóveis que, direta ou indiretamente, poderão vir a ser beneficiados por ela;
- b) relacionará em lista própria todos os imóveis que se encontrem dentro da área delimitada na forma da alínea "a" deste inciso, atribuindo-lhe um número de ordem;
- c) indicará o atual valor venal de cada um dos terrenos constantes da relação a que se refere a alínea "b", constante do cadastro imobiliário fiscal;
- d) estimará o novo valor do terreno, para efeitos fiscais, após a execução da obra, considerando a influência desta nos cálculos; deverá ser mantida, no que se refere ao valor estimado, a mesma correlação existente, nesse momento, entre o valor do terreno para efeitos fiscais e do mercado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



- e) lançará, na relação a que se refere a alínea "b" deste inciso, em duas colunas separadas e na linha correspondente a identificação de cada imóvel, os valores obtidos na forma da alínea "c" e estimados na forma da alínea "d";
- f) lançará, na relação a que se refere a alínea "b", em outra coluna correspondente a identificação de cada imóvel, a valorização presumida em decorrência da execução da obra pública, assim entendida a diferença, para cada imóvel, entre o valor estimado na forma da alínea "d" e o fixado na forma da alínea "c";
- g) somará as quantias correspondentes a todas as valorizações presumidas, obtidas na forma da alínea "f";
- h) calculará o índice de benefício, dividindo o somatório das valorizações (alínea "g") pela parcela do custo da obra a ser recuperada;
- i) calculará o valor individual da contribuição de melhoria (valor a ser pago pelo contribuinte), através da multiplicação do índice de benefício (alínea "h") pela valorização individual de cada imóvel (alínea "f").

§ 1º - A parcela do custo da obra a ser cobrada como contribuição de melhoria será fixada, tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região.

§ 2º - Para fiel observância do limite da contribuição de melhoria, como definido no inciso II do artigo 193 deste Código, a parcela do custo da obra a ser recuperada mediante a cobrança da contribuição de melhoria não poderá ser superior à soma das valorizações, obtida na forma do inciso II, alínea "c" deste artigo.

SEÇÃO III

DA COBRANÇA

Art. 194 – Para a cobrança da contribuição de melhoria, o Fisco deverá publicar edital contendo, entre outros, os seguintes elementos:

I – delimitação da área obtida na forma da alínea "a" do inciso II do artigo 194 deste Código e relações dos imóveis nela compreendidos;

II – memorial descritivo do projeto;

III – orçamento total ou parcial de custo das obras;

IV – determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição de melhoria, com o correspondente valor pago por parte de cada um dos imóveis, calculado na forma de inciso II do artigo 194 deste Código.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se também nos casos de cobrança de contribuição de melhoria por obras públicas em execução, constantes de projeto ainda não concluído.

Art. 195– Os proprietários dos imóveis relacionados na forma do inciso II, da alínea "b", do artigo 194 deste Código, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a começar da data de publicação do edital a que se refere o artigo anterior, para a impugnação de qualquer dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



Art. 196 – Executada a obra, na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrança da contribuição de melhoria, proceder-se-á ao lançamento referente a esses imóveis, depois de publicado o respectivo orçamento de custos.

Art. 197 – O Fisco, através de lançamento direto, deverá notificar o proprietário, diretamente ou por edital, do:

- I – valor da contribuição de melhoria lançada;
- II – prazo para pagamento de suas prestações e datas de vencimentos;
- III – prazo para impugnação;
- IV – local de pagamento;

Parágrafo Único – Dentro do prazo que lhe for concedido na notificação de lançamento, que será de 90 (noventa) dias, o contribuinte poderá apresentar, ao órgão lançador, reclamação por escrito contra:

- I – o erro na localização ou quaisquer outras características do imóvel;
- II – o cálculo do índice atribuído, na forma da alínea “h” do inciso II do artigo 194 deste Código;
- III – o valor da contribuição, determinado na forma da alínea “i” do inciso II do artigo 194 deste Código;
- IV – o número de prestações.

Art. 198 – Os requerimentos de impugnação, de reclamação, como também quaisquer recursos administrativos, não suspendem o início ou o prosseguimento das obras, nem terão efeito de obstar a administração na prática dos atos necessários ao lançamento e a cobrança da contribuição de melhoria.

SEÇÃO IV

DO PAGAMENTO

Art. 199 – A contribuição de melhoria será paga 90 (noventa) dias após a notificação do lançamento, na forma estabelecida neste Código.

§ 1º - O Fisco manterá escrituração, em livro ou registros próprios, de todos os dados necessários à caracterização do contribuinte e o cálculo do valor a ser pago.

§ 2º - O valor a que se refere o parágrafo anterior poderá ser pago de uma só vez ou parceladamente, de acordo com os seguintes critérios:

- I – o pagamento parcelado vencerá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração;
- II – aplicam-se ao pagamento parcelado as normas estabelecidas neste Código com relação à concessão da moratória, observadas as disposições específicas neste parágrafo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



III – o pagamento feito de uma só vez gozará dos seguintes descontos:

- a) 20% (vinte por cento) se feito nos primeiros 30 (trinta) dias após a notificação do lançamento;
- b) 10% (dez por cento) se feito após o 30º (trigésimo) dia até o 60º (sexagésimo) dia após a notificação do lançamento;
- c) 5% (cinco por cento) se feito após o 60º (sexagésimo) dia até o 90º (nonagésimo) dia após a notificação do lançamento.

IV – o pedido de pagamento parcelado deverá ser feito até o 90º (nonagésimo) dia após a notificação do lançamento; e parcelamento, após essa data, considera-se moratória e com tal se rege.

Art. 200 – No caso de pagamento parcelado, as parcelas serão calculadas de modo que o total anual não exceda a 3% (três por cento) do maior valor fiscal do imóvel, constantes do cadastro imobiliário fiscal e atualizado à época da cobrança.

Art. 201 – As prestações da contribuição de melhoria serão corrigidas monetariamente, de acordo com os coeficientes aplicáveis na correção dos débitos fiscais, mediante sua vinculação ao valor de referência.

Art. 202 – O atraso no pagamento das prestações sujeita o contribuinte à multa de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Art. 203 – É lícito ao contribuinte liquidar a contribuição de melhoria com títulos da dívida pública emitidos especialmente para o financiamento da obra pela qual foi aplicado.

Parágrafo Único – Na hipótese deste artigo, o pagamento será feito pelo valor nominal do título, se o preço de mercado for inferior.

SEÇÃO V

DA NÃO INCIDÊNCIA

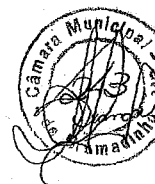
Art. 204 – A contribuição de melhoria não incide sobre imóvel de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, exceto os prometidos à venda, e os submetidos a regime de enfiteuse ou aforamento.

TÍTULO III

DO PROCESSO FISCAL ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

DAS MEDIDAS PRELIMINARES



SEÇÃO I

DA APREENÇÃO DE BENS OU DOCUMENTOS

Art. 205 – Poderão ser apreendidas as coisas móveis, inclusive mercadorias e documentos existentes em estabelecimento comercial, industrial, agrícola ou profissional, do contribuinte, responsável ou de terceiros, em outros lugares ou em trânsito que constituam prova material de infração à legislação tributária do Município.

Parágrafo Único – Havendo prova ou fundada suspeita de que as coisas se encontram em residência particular ou em lugar utilizado como moradia, serão promovida a busca e a apreensão judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina por parte do infrator.

Art. 206 – Da apreensão lavrar-se-á auto com os elementos do auto de infração, observando-se no que couber, o disposto no artigo 218 deste Código.

Parágrafo Único – O auto de apreensão conterá a descrição das coisas ou dos documentos apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão depositados e a assinatura do depositário, o qual será designado pelo fiscal, podendo a designação recair no próprio detentor, se for idôneo, a juízo do agente fiscal.

Art. 207 – Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do ^{titular} autuado, ser-lhe devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o original não seja indispensável a esse fim.

Art. 208 – As coisas apreendidas serão restituídas, a requerimento, mediante depósito das quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade fazendária, ficando retidos, até decisão final, os espécimes necessários à prova.

Parágrafo Único – Em relação a matéria deste artigo aplica-se, no que couber, o disposto nos artigos 236 e 238 deste Código.

Art. 209 – Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para deliberação dos bens apreendidos, no prazo de 60 (sessenta) dias após a apreensão, serão os bens levados a hasta pública ou leilão.

§ 1º - Quando a apreensão recair sobre bens de fácil deterioração, estes poderão ser doados, a critério da Administração, as associações de caridade e demais entidades de assistência social.

§ 2º - Apurando-se, na venda em hasta pública ou leilão, importância superior aos tributos e multas devidos, será o autuado notificado para, no prazo de 10 (dez) dias, receber o excedente, se já não houver comparecido para fazê-lo.

SEÇÃO II

DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Art. 210 – Verificando-se emissão não dolosa de pagamento do tributo ou qualquer infração da legislação tributária da qual possa resultar evasão de receita, será expedida contra o infrator notificação preliminar para que, no prazo de 8 (oito) dias, regularize a situação.

le



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



§ 1º - Esgotado o prazo de que trata esse artigo, sem que o infrator tenha regularizado a situação, lavrar-se-á auto de infração.

§ 2º - lavrar-se-á igualmente auto de infração quando o contribuinte se recusar a tomar conhecimento da notificação preliminar.

Art. 211 - A notificação preliminar será feita em fórmula destacada do talonário próprio, no qual ficará cópia carbono com o "ciente" do notificado, e conterá os seguintes elementos:

I - nome do notificado;

II - local, dia e hora da lavratura;

III - descrição sumária do fato que motivou a lavratura e indicação do dispositivo legal, quando couber;

IV - valor do tributo e da multa, quando definida a indicação do dispositivo legal que a estabelece, quando variável;

V - assinatura do notificado;

§ 1º - A notificação preliminar será lavrada no estabelecimento ou local onde se verificar a fiscalização ou a constatação da infração, ainda que ali resida o fiscalizado ou infrator, e poderá ser datilografada ou impressa com relação às palavras rituais.

§ 2º - Ao fiscalizado ou infrator dar-se-á cópia da notificação, autenticada pelo agente fazendário, contra - recibo no original.

§ 3º - A recusa do recibo, que será declarada pelo agente fazendário, não aproveita ao fiscalizado ou infrator, nem o prejudica.

§ 4º - O disposto no parágrafo anterior é aplicável aos fiscalizados e infratores analfabetos/ ou impossibilitados de assinar a notificação, mediante declaração do agente fazendário, ressalvadas as hipóteses dos incapazes, tais como definidos na lei civil.

Art. 212 - Considera-se convencido do débito fiscal, o contribuinte que pagar tributo mediante notificação preliminar.

Art. 213 - não caberá notificação preliminar, devendo o contribuinte ser imediatamente autuado:

I - quando for encontrado no exercício de atividade tributável, sem prévia licença;

II - quando houver provas de tentativas de eximir-se ou faturar-se ao pagamento do tributo;

III - quando for manifesto o ânimo de sonegar;

IV - quando incidir em nova falta da qual possa resultar evasão da receita, antes de decorrido um ano, contado da última notificação preliminar.

SEÇÃO III

DA REPRESENTAÇÃO



Art. 214 – Quando incompetente para notificar preliminarmente ou autuar, o agente do Fisco deve, e qualquer pessoa pode, representar contra toda ação ou emissão as disposições da legislação tributária do Município.

Art. 215 – A representação far-se-á em petição assinada e mencionará, em letra legível, o nome, a profissão e o endereço de seu autor; será acompanhada de provas ou indicará os elementos desta e mencionará os meios ou as circunstâncias em razão dos quais se tornou conhecida a infração.

Art. 216 – Recebida a representação, a autoridade fazendária providenciará imediatamente as diligências para verificar a respectiva veracidade e, conforme couber, notificará preliminarmente o infrator, autua-lo ou arquivará a representação.

CAPÍTULO II

DOS ATOS INICIAIS

SECÇÃO I

DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 217 – O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deverá:

I – mencionar o local, dia e hora da lavratura;

II – referir-se ao nome do infrator e das testemunhas, se houver;

III – descrever sumariamente o fato que constituir infração e as circunstâncias pertinentes; indicar o dispositivo da legislação tributária violado e fazer referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso;

IV – conter a intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos.

§ 1º - As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando o processo constar elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

§ 2º - A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implicam em confissão, nem a recusa agravará a pena.

§ 3º - Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á menção expressa dessa circunstância.

Art. 218 – O auto de infração poderá ser lavrado cumulativamente com o de apreensão, e então, também os elementos deste, relacionados no artigo 207 e seu parágrafo único deste código.

Art. 219 – Da lavratura do auto será intimado o infrator:

I – pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto ao autuado, ao seu representante ou ao posto, contra-recibo datado no original;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



II – por carta, acompanhada de cópia do auto, com Aviso de Recebimento (AR) datado e firmado pelo destinatário ou por alguém do seu domicílio;

III – por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicílio fiscal do infrator.

Art. 220 – A intimação presume-se feita:

I – quando pessoal, na data do recibo;

II – quando por carta, na data do recibo de volta e se for esta emitida 15 (quinze) dias após a entrega da carta no correio;

III – quando for edital, no término do prazo, contado este da data de afixação ou publicação em órgão oficial do Estado ou Município, ou em qualquer jornal de circulação local.

Art. 221 – As intimações subsequentes a inicial far-se-á pessoalmente, caso em que serão certificadas no processo, e por carta ou edital, conforme as circunstância, observado o disposto nos artigos 220 e 221 deste Código.

SECÃO II

DAS RECLAMAÇÕES CONTRA O LANÇAMENTO

Art. 222 – O contribuinte que não concordar com o lançamento poderá reclamar no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação, no órgão oficial do Estado ou do Município, ou em qualquer jornal de circulação local, da afixação do edital ou do recebimento do aviso.

Art. 223 – A reclamação contra o lançamento far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos.

Art. 224 – É cabível a reclamação por parte de qualquer pessoa contra a omissão ou exclusão do lançamento.

Art. 225 – A reclamação contra o lançamento terá efeito suspensivo na cobrança dos tributos lançados.

SECÃO III

DA DEFESA

Art. 226 – O autuado apresentará defesa no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da intimação.

Art. 227 – A defesa do autuado será apresentada por petição à repartição por onde correr o processo, mediante o respectivo protocolo; apresentada a defesa, o autuante terá o prazo de 10 (dez) dias para impugná-la.

Art. 228 – Na defesa, o autuado alegará toda a matéria que entender útil, indicará e requererá as provas que pretenda produzir, juntará logo as que possuir e, sendo o caso, arrolará testemunhas, até o máximo de 3 (três) dias.

Art. 229 – Nos processos iniciados mediante reclamação contra o lançamento, será dada vista ao funcionário da repartição competente para aquela operação, a fim de informá-lo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que receber o processo.



SEÇÃO IV

DAS PROVAS

Art.230 - Findos os prazos a que se referem os artigos 227 e 228 deste Código, o titular da repartição fiscal responsável pelo lançamento deferirá, no prazo de 10 (dez) dias, a produção das provas que não sejam manifestamente inúteis ou protelatórias, ordenará a produção de outras que entender necessárias e fixará o prazo, não superior a 30 (trinta) dias em que outra devam ser produzidas.

Art. 231 - As perículas deferidas competirão ao perito designado pela autoridade competente, na forma do artigo anterior, quando requeridas pelo autuante ou, nas reclamações contra o lançamento, pelo funcionário da Fazenda, ou ainda, quando ordenadas de ofício, poderão ser atribuídas aos agentes do Fisco.

Art. 232 - Ao autuante e o reclamante poderão participar das diligências, pessoalmente através de seus prepostos ou representantes legais, e as testemunhas, do mesmo modo, ao reclamante e ao servidor fazendário, nas reclamações contra o lançamento.

Art. 233 - O autuante e o reclamante poderão participar das diligências, pessoalmente ou através de seus prepostos ou representantes legais, e as alegações que tiverem serão juntadas ao processo ou conclusão do termo de diligência, para serem apreciadas no julgamento.

Art. 234 - Não se admitirá prova fundada em exames de livros ou arquivos do órgão fazendário, ou em depoimento pessoal de seus representantes ou servidores.

CAPÍTULO III

DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Art. 235 - Findo o prazo para a produção das provas ou precepto o direito de apresentar a defesa, o processo será apresentado à autoridade julgadora, que proferirá decisão, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º - Se entender necessário, a autoridade poderá no prazo deste artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar vista, sucessivamente, ao autuado e ao autuante, ou ao reclamante e ao responsável pelo lançamento, por 5 (cinco) dias a cada um, para as alegações finais.

§ 2º - Verificada a hipótese do parágrafo anterior a autoridade terá novo prazo de 10 (dez) dias, para proferir a decisão.

§ 3º - A autoridade não fica adstrita às alegações das partes, devendo julgar de acordo com sua convicção, em face das provas produzidas no processo.

§ 4º - Se não considerar habilitada a decidir, a autoridade poderá converter o processo em diligência a determinar a produção de novas provas, observado o disposto na Seção IV do Capítulo II deste Código, prosseguindo-se na forma deste Capítulo, na parte aplicável.

Art. 236 - A decisão, redigida com simplicidade e clareza, concluirá pela procedência ou improcedência do auto de infração ou da reclamação contra o lançamento, definido expressamente os seus efeitos, num e outro caso.

Parágrafo Único - A autoridade julgadora a que se refere este capítulo é o Secretário da Fazenda.

be



Art. 237 – Não sendo proferida decisão no prazo legal, nem convertido o julgamento em diligência, poderá a parte interpor recurso voluntário, como se fôra julgado procedente o auto de infração ou improcedente a reclamação contra o lançamento, cessando, com a interposição do recurso, jurisdição da autoridade de primeira instância.

CAPÍTULO IV

DA DECISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

Art. 238 – Na Segunda instância administrativa, o julgamento do processo em grau de recurso, compete à Junta de Recursos Fiscais, ou quando se tratar de consulta, ao Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 239 – Mediante Decreto, o Poder Executivo fixará o critério da composição da Junta de Recursos Fiscais, o número de seus membros e respectivos suplentes, e a duração do respectivo mandato, podendo desdobrá-la em tantas câmaras quantas se tornarem necessárias bem como fixará o seu Regimento interno.

§ 1º - O recrutamento dos membros da Junta recairá preferencialmente em funcionários da Prefeitura e elementos estranhos aos seus quadros, que se houverem distinguido no exercício das atribuições relativas à aplicação da legislação tributária, assegurada a representação paritária.

§ 2º - A presidência da Junta será exercida por representante da Fazenda Municipal que não coincida com os membros previsto no parágrafo anterior.

§3º - A nomeação de membros da Junta será feita por Decreto do Executivo.

Art. 240 – A Fazenda Municipal é assistida pela Serviço Jurídico da Prefeitura.

Parágrafo Único – Nenhuma decisão será proferida em processo sem audiência prévia do Serviço Jurídico da Prefeitura.

CAPÍTULO V

DOS RECURSOS

SEÇÃO I

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Art. 241 – Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário ao Prefeito, com efeito suspensivo, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Parágrafo Único – A ciência da decisão aplicam-se as normas e os prazos dos artigos 220 e 221 deste Código.

Art. 242 – É vedado reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte, salvo quando proferidas em um único processo fiscal.



SEÇÃO II

DA GARANTIA DE INSTÂNCIA

Art. 243 – Nenhum recurso voluntário será encaminhado ao Prefeito sem o prévio depósito em dinheiro da quantia exigida, perecendo o direito do recorrente que não efetuar o depósito no prazo previsto nesta Seção.

§ 1º - Quando a importância total em litígio exceder a 04 (quatro) unidades fiscais, permitir-se-á prestação de fiança.

§ 2º - A fiança prestar-se-á por termo, mediante indicação de fiador idôneo, a juízo do Fisco, ou pela caução de títulos da dívida pública da União.

§ 3º - A caução far-se-á no valor dos tributos e multas exigidos pela cotação dos títulos no mercado, devendo o recorrente declarar no requerimento que se obriga a efetuar o pagamento do remanescente da dívida no prazo de 8 (oito) dias, contados da notificação, se o produto da venda dos títulos não for suficiente para a liquidação do débito.

Art. 244 – No requerimento que indicar o fiador, deverá manifestar sua expressa aquiescência.

§ 1º - Se a autoridade julgadora de primeira instância aceitar o fiador, marcar-lhe-á prazo não superior a 10 (dez) dias para assinar o respectivo termo.

§ 2º - Se o fiador não comparecer no prazo marcado ou for julgado inidôneo, poderá o recorrente, depois de intimado e dentro do prazo igual ao que restava quando protocolado o requerimento de prestação de fiança, oferecer outro fiador, indicando os elementos comprovadores da idoneidade do mesmo.

§ 3º - Não se admitirá como fiador sócio solidário da firma decorrente, nem qualquer outra pessoa em débito com a Fazenda Municipal, pelo que, ao termo de fiança, deverá ser juntada certidão negativa do fiador.

Art. 245 – Recusados 2 (dois) fiadores, será o recorrente intimado a efetuar o depósito, dentro de 5 (cinco) dias, ou em prazo igual ao que lhe restava quando protocolado o segundo do requerimento da prestação de fiança, se este prazo for maior.

Art. 246 – Não ocorrendo a hipótese de prestação de fiança, o depósito deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data em que o recusado der entrada no protocolo.

§ 1º - Após o protocolado, o recurso será encaminhado à autoridade julgadora de primeira instância, que aguardará o depósito da quantia exigida ou a apresentação do fiador, conforme o caso.

§ 2º - Efetuado o depósito ou prestada a fiança, conforme o caso, a autoridade julgadora da primeira instância verificará se foram trazidos, ao recurso, fatos ou elementos novos não constantes da defesa ou da reclamação que lhe deu origem.

§ 3º - Os fatos novos, porventura trazidos ao recurso, serão examinados pela autoridade julgadora de primeira instância, antes do encaminhamento do processo ao Prefeito; em



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



hipótese alguma poderá aquela autoridade modificar o julgamento feito; mas, em face dos novos elementos do processo, poderá justificar o seu procedimento anterior.

§ 4º - O recurso deverá ser remetido ao Prefeito no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data do depósito ou da prestação da fiança, conforme o caso, independentemente da apresentação ou não de fatos ou elementos que levam a autoridade julgadora de primeira instância a proceder na forma do parágrafo anterior.

SEÇÃO III

DO RECURSO DE OFÍCIO

Art. 247 – Das decisões de primeira instância contrárias, no todo ou em parte, à Fazenda Municipal, inclusive por desclassificação da infração, será interposto recurso de ofício, com efeito suspensivo, sempre que a importância em litígio exceder a 4 (quatro) unidades fiscais.

§ 1º - Se a autoridade julgadora deixar de recorrer de ofício, no caso previsto neste artigo, cumpre ao servidor iniciador do processo, ou a qualquer outro que do fato tomar conhecimento, interpor recurso, em petição encaminhada por intermédio daquela autoridade.

§ 2º - Constitui falta de exação no cumprimento ^{de}dever, para efeito de imposição de penalidades estatutárias, e desídia declarada no desempenho da função, para efeito de aplicação de legislação trabalhista, a omissão a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 248 – Subindo o processo em grau de recurso voluntário, e sendo também o caso de ofício não interposto, agirá o Prefeito como se tratasse de recurso de ofício.

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES FINAIS

Art. 249– As decisões definitivas serão cumpridas:

I – pela notificação do contribuinte e, quando for o caso, também o seu fiador, para, no prazo de 10 (dez) dias, satisfazerem ao pagamento do valor da condenação;

II – pela notificação do contribuinte para vir receber importância indevidamente paga como tributo ou multa;

III – pela notificação para vir receber, ou quando for o caso, pagar, no prazo de 10 (dez) dias, a diferença entre o valor da condenação e a importância depositada em garantia da instância;

IV – pela notificação do contribuinte para vir receber ou, quando for o caso, pagar, no prazo de 10 (dez) dias, a diferença entre o valor da condenação e o produto da dos títulos caucionados, quando não satisfeito o pagamento no prazo legal;

V – pela liberação das coisas e documentos apreendidos e depositados, ou pela restituição do produto de sua venda, se houver ocorrido alienação ou do seu valor de mercado, se houver ocorrido doação, com fundamento no artigo 208 deste Código e seus parágrafos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



VI – pela imediata inscrição, como dívida ativa, e remessa da certidão para cobrança executiva, dos débitos a que se referem os incisos I, III e IV, se não satisfeitos no prazo estabelecido.

Art. 250 – A venda de títulos da dívida pública da União aceitos em caução não se realizará abaixo da cotação; deduzidas as despesas legais da venda, inclusive taxa oficial de corretagem, proceder-se-á, em tudo o que couber, na forma do inciso IV do artigo 247 e do § 3º do artigo deste Código.

PARTE FINAL

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 251 – A isenção de tributos de competência do Município será reconhecida, na forma da legislação tributária.

Parágrafo Único – A isenção dos tributos não exime o contribuinte ou responsável do cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 252 – Fica criada a Unidade Fiscal do Município de BRUMADINHO, UFB , equivalendo a R\$130,00 (Cento e Trinta Reais), no ato da publicação desse Código Tributário, reajustável mensalmente, no dia 1º (primeiro) de cada mês, segundo os índices oficiais do Governo Federal .

Art. 253 – Poderão ser desprezadas:

I – as frações de 0,00(Centavos) , na apuração do valor venal dos imóveis, para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da contribuição de melhoria;

II – as frações da Unidade Fiscal, quando este servir de base para o cálculo dos tributos, multas e quaisquer outros ônus de responsabilidade do contribuinte.

Art. 254 – Ficam recepcionadas as Leis Municipais 655 de 23 de Dezembro de 1991 e 920 de 23 de Junho de 1997 , que dispõem sobre taxa de iluminação pública e criação de incentivos ao desenvolvimento industrial do município , respectivamente.

Art.255 - Esta lei entra em vigor em 01 de janeiro de 1998, revogadas todas as disposições em contrário, em especial as Leis : 298/73, 564/88, 668/92, 703/92, 775/93, 814/94, 866/95 e 891/96 .

Brumadinho, 26 de dezembro de 1997

CANDIDO AMABIS NETO
Prefeito Municipal



TABELA I
TABELA BÁSICA VALOR VENAL
TABELA DE VALORES - M²
TERRENOS

GRUPOS	LOCALIDADE	LOTE M²
01	Área comercial da sede (vide Anexo A)	12,50
02	Retiro das Pedras	12,00
03	Retiro do Chale	5,00
04	Demais áreas do centro , São Sebastião , Santa Cruz, Carmo, Ipiranga, Lourdes, Estela Passos , Avenida Nossa Senhora do Belo Ramo e Praça Custodia da Silva Moreira.	4,60
05	Santo Antônio , Santa Efigênia , Jota , Planalto , Bela Vista (excluindo-se a AV. Nossa Sr. ^a Belo Ramo), Grajaú , São Bento , Silva Prado , Jardim América , São Conrado , Presidente , Progresso e Vila Esperança.	3,75
06	Recanto da Aldeia, Recanto do Vale I e II, Recanto da Serra I, II e III, Iporangaba, Eiretama, Embiara, Ibatira, Icoara, Uacari, Gauibim, Meengaba, Estancias da Cachoeira , Campos de Catagua , Quintas da Boa Vista , Mãe Terra , Serra da Moeda , Serra das Andorinhas , Parque do Lago, Parque da Cachoeira, Águas Claras , Pinheiros , Por do Sol , Sol Nascente, José de Salles Barbosa, Dom Bosco , Regina Célia, Barroca, Nova Barroca, Varjão, Parque Itapiara , Quintas do Vale e Alvorada do Paraopeba.	2,50
07	Estâncias Nevadas , Coqueiro Velho, Parque das Águas de Casa Branca I e II , Jardim Casa Branca , Quintas de Casa Branca, Parque das Andorinhas , Sede dos Distritos , Sagrada Familia, Jardim das Oliveiras , Nucleo de Coronel Eurico, Tejuco , Brumado, José Henriques e demais localidades.	1,25

CONSTRUÇÃO

GRUPOS	PADRONAGEM	Construção m²
---------------	-------------------	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



A	Padrão de Construção Especial	50,00
B	Padrão de Construção Ótimo	35,00
C	Padrão de Construção Bom	20,00
D	Padrão de Construção Regular	15,00
E	Padrão de Construção Ruim	8,00
F	Padrão de Construção Péssimo	5,00

14



ANEXO I-A

CENTRO COMERCIAL DE BRUMADINHO

- Rua Yaiá Sampaio / Amianto , até o prédio da Cooperativa dos Ferroviários;
- Rua Vítor de Freitas ;
- Praça Paulo Alves Moreira ;
- Rua Aristides Passos (até o prédio onde funciona a Prefeitura Municipal);
- Rua José Solha (entre Vítor de Freitas e Aristides Passos);
- Rua Barão do Rio Branco ;
- Rio Paraopeba (até esquina com rua Agostinho Antonio de Paula);
- Rua Agostinho Antonio de Paula ;
- Início da Presidente Vargas até o n.º 395 ;
- Av. Vigilato Braga (até o posto Moraes) ;
- Rua Quintino Bocaiúva até esquina com rua Tacilio Gomes da Costa ;
- Rua Governador Valadares até o n.º 83
- Praça Dr. Belford ;
- Rua Eurico de Oliveira Porto até esquina com rua Tacilio Gomes da Costa (Prédio da Telemig);
- Rua Padre Eustáquio ;
- Rua Chicona.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



TABELA II

ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
ISSQN

ALÍQUOTAS (%)					
Especificação e discriminação de atividades, por item, constante da relação de que trata o artigo 129 e categorias de profissionais.	Sobre o preço do serviço ou sobre o valor de cada entrada, ingresso ou admissão ao jogo ou diversão pública.	Sobre o preço do serviço, excluídos os fornecimentos de alimentos e bebidas, peças e partes de máquinas, aparelhos e material para execução, quando for o caso.	Sobre o preço do serviço deduzido das parcelas correspondentes ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço e das subempreitadas já tributadas pelo imposto,	Sobre a unidade fiscal multiplica do por profissional, sócio empregado ou não da sociedade com o objetivo de prestação de serviços relacionados nos itens 1,88, 89, 90 e 91	Sobre a Unidade Fiscal de Brumadinho - UFB
Ítems: 88 89, 90 e 91		2			
Ítems: 2, 40 e 97	2		2		
Ítems: 60 (e alíneas) Ítems: demais		2			
Profissional Autônomo					
Nível Superior.....					60%
Nível Médio.....					40%
Demais Autônomos.....					20%

TABELA III



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000

TABELA III



TAXA DE EXPEDIENTE

**PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS SOBRE A UNIDADE FISCAL DE
BRUMADINHO - U F B**

DISCRIMINAÇÃO	ALÍQUOTAS (%)
1. – Solicitação de documentos	(por solicitação)
1.1 – certidão negativa de tributos e multas	10%
1.2 – certidão de reconhecimento de isenção ou imunidades	10%
1.3 – certidão de despachos, pareceres, informações e demais atos ou fatos administrativos, independentemente do número de linhas ou laudos.	100%
1.4 – segundas vias, inclusive de documentos de arrecadação	05%
1.5 – quaisquer outros, quando solicitados, para conveniência ou interesse de requerente	20%
1.6 – emissão de Guias/DAM (IPTU, Taxas, Alvarás)	3%
2 – Baixas	
2.1 – de qualquer natureza, em lançamentos ou registros, exceto quando as extinções de créditos tributários	20%

16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO****ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000****TABELA IV**
TAXA DE LICENÇA**PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS SOBRE A UNIDADE FISCAL DE**
BRUMADINHO - U F B

DISCRIMINAÇÃO	ALÍQUOTAS (%)
1. – licença para localização e funcionamento por estabelecimento e por classe de área (m²) efetivamente ocupada no setor da atividade.	(por ano)
1.1 – industriais e produtores	
até 100 m ²	100
de 101 a 250 m ²	200
de 251 a 700 m ²	500
de 701 a 2000 m ²	800
acima de 2000 m ²	1.000
1.2 – comerciais	
até 30 m ²	30
de 31 a 60 m ²	50
de 61 a 120 m ²	80
de 121 a 250 m ²	120
de 251 a 500 m ²	300
acima de 500 m ²	500
1.3 – Prestadores de Serviço (empresa, sociedades de profissionais e demais entidades com fins lucrativos ou não)	
até 30 m ²	30
de 31 a 60 m ²	50
de 61 a 120 m ²	80
de 121 a 250 m ²	120
de 251 a 500 m ²	300
acima de 500 m ²	500
2. – licença para o comércio eventual ou ambulante	
2.1 – autorização para o exercício do comércio	25
3. – licença para execução de obras particulares	(por m²)
3.1 – construções	
Aprovação do projeto concessão de alvará de construção	0,2
Concessão de “habite-se”, inclusive numeração do imóvel	0,5
3.2 – modificação e ampliação aprovação do projeto	
Concessão do alvará de modificação	0,2
Concessão de “habite-se”	0,5
3.3 – Demolições	1,0
3.4 – Execução de loteamento	
Aprovação do projeto	0,2
Modificação do projeto aprovado	0,2
3.5 – Autorização para desmembramento remembramento	0,2
4. – Licença para publicidade	por autorização



TABELA IV
TAXA DE LICENÇA

PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS SOBRE A UNIDADE FISCAL DE
BRUMADINHO - U F B
(Continuação)

4.1 – Pannel, cartaz ou anúncio, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, colocados em muros, madeiramento, paineis especiais, cercados tapumes, tabelas ou em qualquer outro local permitido, por metro quadrado e por ano ou fração.	10
4.2 – Mostruários, inclusive letreiros e semelhantes, luminosos ou não, colocados fora dos estabelecimento saindo que em galerias, estações, abrigos, veículos ou em qualquer outro local permitido, por metro quadrado e por ano ou fração.	6
4.3 – Publicidade feita com a utilização de veículos, pessoas música, animais (circos, etc), alto-falantes ou qualquer outro aparelho sonoro ou de projeção fotográfica, por dia.	5
5. – Licença para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, por metro quadrado	5
6. – Demais licenças não discriminadas nos itens anteriores, nas condições especificadas	por ato
6.1 – Autorização	10
6.2 – Permissões	50
6.3 – Concessões, inclusive Taxi, anual	60

NOTAS:

- 1- A licença para prorrogação de horário de funcionamento a que se refere o item 1 será calculada a razão de 3% (três por cento) ao dia do valor devido por ano;
- 2 – No caso do item 3.1, será cobrado, além da taxa, o custo da placa fornecida para numeração do imóvel;
- 3 – No caso de mais de uma atividade no mesmo local, o calculado da Taxa de Licença de Funcionamento será efetuado com base na área total e na principal atividade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35.460-000



TABELA V

TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS

PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS SOBRE A UNIDADE FISCAL DE
BRUMADINHO - U F B

DISCRIMINAÇÃO	ALÍQUOTAS (%)
	por ano
1. – Coleta domiciliar de lixo	
1.1- Imóveis edificados, por classe de área (m2)	
1.1.1 – Exclusivamente residenciais	
até 60 m ²	05
de 61 a 120 m ²	10
de 121 a 250 m ²	30
acima de 250 m ²	40
1.1.2 – Não residenciais	
até 60 m ²	15
de 61 a 120 m ²	30
de 121 a 250 m ²	60
de 251 a 500 m ²	75
acima de 500 m ²	100

Letra



TABELA VI

TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS

PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS SOBRE A UNIDADE FISCAL DE
BRUMADINHO - U F B

DISCRIMINAÇÃO	ALÍQUOTAS (%)
	Por unidade
1. – Depósito e deliberação de bens apreendidos, por dia ou fração.	
1.1 – Animais	20
1.2 – Veículos	30
1.3 – Mercadorias e demais objetos apreendidos por lote ou individual	50
2. – Demarcação, alinhamento e nivelamento de imóveis por metro linear testada	
2.1 – Na zona urbana	03
2.2 – Fora de zona urbana	03
3. – Cemitérios	
3.1 – Inumação	
3.1.1 – Em sepultura rasa:	
Adulto, por cinco anos	10
Infantil, por três anos	05
3.1.2 – Em carneiro:	
Adulto, por cinco anos	50
Infante, por três anos	20
3.2 – Prorrogação de prazo:	
Sepultura rasa, por cinco anos	05
Carneiro, por cinco anos	10
3.3 – Ocupação de ossário, por cinco anos	70
3.4 – Perpetuidade	Por m2
Sepultura rasa	50
Carneiro	100
Jazigo (carneiro, duplo, geminado)	300
Nicho	100
3.5 – Exumação	por execução
Antes de vencido o prazo regulamentar de decomposição	100
Depois de vencido o prazo regulamentar de decomposição	50
3.6 – Diversos	
Abertura de sepultura, carneiro, jazigo ou mausoléu, para Inumação	100
Entrada ou retirada de ossada	70
Permissão para qualquer construção no cemitério (embeleza-Mento, colocação de inscrições, etc)	40
3.7 – Emplacamento, por unidade	10
3.8 – Taxa de sangue:	
No matadouro	05
Fora do Matadouro	10